



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Efandi Alias Ifan Bin Basuki Rahmat
2. Tempat lahir : Arangani
3. Umur/Tanggal lahir : 24/22 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alat Rt.006 Rw.003 Kecamatan Hantakan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada 5 September 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhanifansyah,SH dan Rabiatul Qiptiah, SH, keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendampingi terdakwa MUHAMMAD EFANDI Alias IFAN Bin BASUKI RAHMAT tersebut yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor 171/Pid.B/2024/PN.Kgn, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 11 Desember 2024 nomor 171/Pid.B/2024/PN.Kgn;

Hal 1 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFANDI Alias IFAN Bin BASUKI RAHMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan pembunuhan berencana*, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD EFANDI Alias IFAN Bin BASUKI RAHMAT dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
- 3 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFANDI Alias IFAN Bin BASUKI RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan pembunuhan* sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD EFANDI Alias IFAN Bin BASUKI RAHMAT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) lembar jaket sweater merek champion warna hitam, yang bermotif tulisan champion warna putih yang terdapat noda darah
 - (2) 1 (satu) lembar baju merek celcius warna hitam yang terdapat noda darah
Dirampas untuk dimusnahkan
 - (3) 7 (tujuh) lembar tangkapan layar isi chat percakapan grup WA argo kandangan
Terlampir dalam Berkas Perkara
 - (4) 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru nomor rangka: MH1JFW112GK516091 Nomor Mesin: JFW1E1520404
 - (5) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 8 warna hitam
Dirampas untuk negara
 - (6) 1 (satu) unit mobil toyota kijang warna hitam dengan no polisi KH 1029 TU

Hal 2 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan supaya Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD EFANDI Alias IFAN Bin BASUKI RAHMAT dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya. Sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap dengan permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD EFANDI Alias IFAN Bin BASUKI RAHMAT bersama-sama dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Brigjend H Hasan Basri Desa Batu Bini RT 002 RW 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa yang sedang berada di Kantor PT Argo Sanjoyo Utama yang beralamat di Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedang berbincang-bincang dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan SAUDARA RIAN membahas masalah gaji yang menunggak lalu Terdakwa mengatakan kepada RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) “*kayapa nih masalah gaji (bagaimana ini masalah gaji)*” dan dijawab oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) “*kada tau jua aku (tidak tahu juga saya)*” lalu Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) bertanya kepada SAUDARA RIAN “*kayapa ada info kah masalah gaji (bagaimana ada info masalah gaji)*” dan dijawab oleh SAUDARA RIAN “*kada tau jua aku, belum ada info, tanyakan saja ke Pa Rio, Carlos Yoshua Miller kalo kada salah kayanya ada korupsi (tidak tahu juga saya belum ada info, tanyakan saja ke Pak RIO dan CARLOS YOSUA MILLER, kalau tidak salah*

Hal 3 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayaknya ada korupsi)" dan dijawab oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) "ooo kaya itu kah sekalnya, kada rami kalo kaitu kisahny (ooo begita kah, tidak ramai kaloseperti itu ceritanya)" mendengar hal tersebut Terdakwa dan SAUDARA RIAN merasa emosi lalu sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa pergi meninggalkan kantor menuju Desa Amparaya Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 09.40 wita Terdakwa yang sedang berada di Desa Amparaya Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan melihat grup Whatsapp Argo Kandangan yang berisi pesan dari RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang marah kepada Korban CARLOS YOSUA MILLER yang berisi "kita disini sama2 bgawi lah, sama2 cari makan gsan kluarga tpi mun cara kaini maf ae mun aq hilaf,,, paham lah carloss (kita disini sama-sama bekerja ya, sama-sama cari makan buat keluarga tapi kalau cara seperti ini mohon maaf saya khilaf paham saja ya Carlos)" lalu Terdakwa dihubungi oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang meminta Terdakwa untuk pergi menuju kantor PT Argo Sanjoyo Utama dengan mengatakan "lakasi kekantor (kekantor cepat)" dan Terdakwa jawab "tunggu ak membaiki kendaraan dulu, habis ini kekantor (tunggu saya memperbaiki kendaraan dulu, setelah itu ke kantor)" lalu sekitar pukul 10.25 Terdakwa pergi menuju PT Argo Sanjoyo Utama dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dengan cara menggantungkannya di sepeda motor Terdakwa dengan maksud ikut bersama-sama dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) untuk menyerang Korban CARLOS YOSUA MILLER, selanjutnya sekitar pukul 10.35 wita Terdakwa tiba di kantor PT Argo Sanjoyo Utama lalu Terdakwa sambil membawa tas dan parang menemui RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang berada di kamar mess dan Terdakwa melihat ada RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR, dan BARDINI ALIAS DEDED (ALM) MASRAN lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meletakkan parang milknya di pojok kamar lalu Terdakwa duduk di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati milik RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) meletakkannya dilantai lalu memfoto serta mengirimkan foto senjata tajam tersebut ke grup Whatsapp Argo Kandangan, selanjutnya Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dihubungi oleh Korban CARLOS YOSUA MILLER dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengatakan "Carlos cepat kekantor" lalu dijawab oleh Korban CARLOS YOSUA MILLER "tidak bisa karena masih sibuk, kalo ada perlu datang kesini!!!" lalu RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengatakan

Hal 4 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"handangi kam disitu bungul ai nih aku kesana (tunggu aku disana, ini aku berangkat)", kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam miliknya dan simpan dengan cara mengalungkannya di dada sementara RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dan menyimpannya di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) bersiap untuk pergi menemui Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dengan Nomor Polisi KH 1029 TU namun tiba-tiba BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN dan Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR meminta untuk ikut dan akhirnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR; dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN pergi menemui Korban CARLOS YOSUA MILLER yang berada di Jalan Brigjend H Hasan Basri Desa Batu Bini RT 002 RW 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan posisi Terdakwa duduk di belakang (bagasi), Korban CARLOS YOSUA MILLER menyetir, Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR duduk di jok depan, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN duduk di jok tengah, sesampainya di lokasi selanjutnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR; dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN turun dari mobil lalu Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) melepas baju dan mengambil senjata tajam jenis belati dari pinggangnya lalu Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) berlari mengejar Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan posisi RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) berada di depan Terdakwa sementara Korban CARLOS YOSUA MILLER berdiri di depan truk yang terparkir bersama Saksi RIO PRADHIFTA AZHAR Alias RIO Bin MUHAMMAD MUKHYAR ZAID, kemudian Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berlari ke samping truk lalu pada saat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan Korban CARLOS YOSUA MILLER dalam posisi saling berhadapan Terdakwa lalu berhenti dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya dan mengangkatnya ke atas dengan maksud bersedia untuk menyerang Korban CARLOS YOSUA MILLER, selanjutnya Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) menusukan senjata tajam jenis belati ke arah Korban CARLOS YOSUA MILLER berkali-kali namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai dada Korban CARLOS YOSUA MILLER sementara Terdakwa berjaga-jaga dibelakang RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengantisipasi apabila Korban CARLOS YOSUA MILLER melawan, kemudian Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berlari menghindari Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) lalu Saksi RIO PRADHIFTA AZHAR Alias RIO Bin MUHAMMAD MUKHYAR ZAID berteriak *"sudah ank sudah"*

Hal 5 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ank” namun Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) tetap mengejar Korban CARLOS YOSUA MILLER hingga Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berhenti ditengah jalan dengan posisi membungkuk dan gemetar lalu terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memasukan senjata tajam jenis parangnnya ke dalam kumpang lalu Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi melarikan diri bersama-sama dengan Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN dengan posisi Terdakwa duduk dibelakang (bagasi), RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) menyetir, Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR duduk di jok depan, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN duduk di jok tengah, selanjutnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN pergi menuju kantor PT Argo Sanjoyo Utama sesampainya di lokasi lalu Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi menuju kamar RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil tas lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan menunggu RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), kemudian Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi melarikan diri menuju Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk bersembunyi di sebuah pondok di dalam hutan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Alat RT 006 RW 003 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kembali melarikan diri ke daerah Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolsian Resor Hulu Sungai Selatan dan dibawa ke Kantor Polres Hulu Sungai Selatan untuk peroses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/10/V.E.R/RSU-HHB/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSU Brigjend H Hasan Basri yang ditanda tangani oleh Dokter Umum dr. TYAS RACHMANI FAUZIAH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN KEADAAN UMUM	Pasien datang ke Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basri Kandangan dibawa petugas puskesmas menggunakan unit ambulan dalam keadaan sudah meninggal dunia memakai jaket warna hitam bermotif putih, celana panjang kerja warna coklat dan celana dalam warna biru
--------------------------	--



PEMERIKSAAN LUAR

Kepala	Tidak ditemukan kelaianan
	Tidak ditemukan kelaianan
Mata/ alis	Tidak ditemukan kelaianan
Pipi / pelipis	Tidak ditemukan kelaianan
Hidung	Tidak ditemukan kelaianan
telinga	Tidak ditemukan kelaianan
Mulut/ bibir	Tidak ditemukan kelaianan
Dagu	Tidak ditemukan kelaianan
Rahang atas	Tidak ditemukan kelaianan
leher	Tidak ditemukan kelaianan
Bahu	Tidak ditemukan kelaianan

Bagian gerak atas

Anggota gerak atas kanan	Tidak ditemukan kelaianan
Anggota gerak atas kiri	Tidak ditemukan kelaianan

Bagian tubuh/ badan

Terdapat luka tusuk pada dada bagian dada sebelah kanan dua sentimeter dan sumbu tengah tubuh, luka berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman luka enam sentimeter

Perut/ abdomen	Tidak ditemukan kelaianan
Punggung/ pinggang	Tidak ditemukan kelaianan
Panggul dan bokong	Tidak ditemukan kelaianan

Bagian gerak bawah

Anggota gerak bawah kanan	Tidak ditemukan kelaianan
Anggota gerak bawah kanan	Tidak ditemukan kelaianan

PEMERIKSAAN DALAM

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum

KESIMPULAN SEMENTARA

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum
Pada poin II (c.1) adanya luka tusuk akibat persentuhan dengan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam

Pada poin II (C.1) menyebabkan korban meninggal dunia

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengakibatkan Korban CARLOS YOSUA MILLER meninggal dunia hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/031-Pelayanan/RSUD-BHKB/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan RSUD Brigjend H Hasan Basri Kandangan dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. TYAS RACHMANI FAUZIAH;

Perbuatan Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD EFANDI Alias IFAN Bin BASUKI RAHMAT bersama-sama dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Brigjend H Hasan Basri Desa Batu Bini RT 002 RW 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa yang sedang berada di Kantor PT Argo Sanjoyo Utama yang beralamat di Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedang berbincang-bincang dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan SAUDARA RIAN membahas masalah gaji yang menunggak lalu Terdakwa mengatakan kepada RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) *“kayapa nih masalah gaji (bagaimana ini masalah gaji)”* dan dijawab oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) *“kada tau jua aku (tidak tahu juga saya)”* lalu Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) bertanya kepada SAUDARA RIAN *“kayapa ada info kah masalah gaji (bagaimana ada info masalah gaji)”* dan dijawab oleh SAUDARA RIAN *“kada tau jua aku, belum ada info, tanyakan saja ke Pa Rio, Carlos Yoshua Miller kalo kada salah kayanya ada korupsi (tidak tahu juga saya belum ada info, tanyakan saja ke Pak RIO dan CARLOS YOSUA MILLER, kalau tidak salah kayaknya ada korupsi)”* dan dijawab oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) *“ooo*

Hal 8 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



kaya itu kah sekaligus, kada rami kalo kaitu kisahny (ooo begita kah, tidak ramai kaloseperti itu ceritanya)” mendengar hal tersebut Terdakwa dan SAUDARA RIAN merasa emosi lalu sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa pergi meninggalkan kantor menuju Desa Amparaya Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 09.40 wita Terdakwa yang sedang berada di Desa Amparaya Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan melihat grup Whatsapp Argo Kandungan yang berisi pesan dari RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang marah kepada Korban CARLOS YOSUA MILLER yang berisi “kita disini sama2 bgawi lah, sama2 cari makan gsan kluarga tpi mun cara kaini maf ae mun aq hilaf,,, paham lah carloss (kita disini sama-sama bekerja ya, sama-sama cari makan buat keluarga tapi kalau cara seperti ini mohon maaf saya khilaf paham saja ya Carlos)” lalu Terdakwa dihubungi oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang meminta Terdakwa untuk pergi menuju kantor PT Argo Sanjoyo Utama dengan mengatakan “lakasi kekantor (kekantor cepat)” dan Terdakwa jawab “tunggu ak membaiki kendaraan dulu, habis ini kekantor (tunggu saya memperbaiki kendaraan dulu, setelah itu ke kantor)” lalu sekitar pukul 10.25 Terdakwa pergi menuju PT Argo Sanjoyo Utama dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dengan cara menggantungkannya di sepeda motor Terdakwa dengan maksud ikut bersama-sama dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) untuk menyerang Korban CARLOS YOSUA MILLER, selanjutnya sekitar pukul 10.35 wita Terdakwa tiba di kantor PT Argo Sanjoyo Utama lalu Terdakwa sambil membawa tas dan parang menemui RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang berada di kamar mess dan Terdakwa melihat ada RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR, dan BARDINI ALIAS DEDEN (ALM) MASRAN lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meletakkan parang milknya di pojok kamar lalu Terdakwa duduk di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati milik RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) meletakkannya dilantai lalu memfoto serta mengirimkan foto senjata tajam tersebut ke grup Whatsapp Argo Kandungan, selanjutnya Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dihubungi oleh Korban CARLOS YOSUA MILLER dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengatakan “Carlos cepat kekantor” lalu dijawab oleh Korban CARLOS YOSUA MILLER “tidak bisa karena masih sibuk, kalo ada perlu datang kesini!!!” lalu RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengatakan “handangi kam disitu bungul ai nih aku kesana (tunggu aku disana, ini aku

Hal 9 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat)", kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam miliknya dan simpan dengan cara mengalungkannya di dada sementara RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dan menyimpannya di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) bersiap untuk pergi menemui Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dengan Nomor Polisi KH 1029 TU namun tiba-tiba BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN dan Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR meminta untuk ikut dan akhirnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR; dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN pergi menemui Korban CARLOS YOSUA MILLER yang berada di Jalan Brigjend H Hasan Basri Desa Batu Bini RT 002 RW 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan posisi Terdakwa duduk di belakang (bagasi), Korban CARLOS YOSUA MILLER menyetir, Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR duduk di jok depan, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN duduk di jok tengah, sesampainya di lokasi selanjutnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR; dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN turun dari mobil lalu Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) melepas baju dan mengambil senjata tajam jenis belati dari pinggangnya lalu Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) berlari mengejar Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan posisi RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) berada di depan Terdakwa sementara Korban CARLOS YOSUA MILLER berdiri di depan truk yang terparkir bersama Saksi RIO PRADHIFTA AZHAR Alias RIO Bin MUHAMMAD MUKHYAR ZAID, kemudian Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berlari ke samping truk lalu pada saat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan Korban CARLOS YOSUA MILLER dalam posisi saling berhadapan Terdakwa lalu berhenti dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya dan mengangkatnya ke atas dengan maksud bersedia untuk menyerang Korban CARLOS YOSUA MILLER, selanjutnya Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) menusukan senjata tajam jenis belati ke arah Korban CARLOS YOSUA MILLER berkali-kali namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai dada Korban CARLOS YOSUA MILLER sementara Terdakwa berjaga-jaga dibelakang RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengantisipasi apabila Korban CARLOS YOSUA MILLER melawan, kemudian Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berlari menghindari Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) lalu Saksi RIO PRADHIFTA AZHAR Alias RIO Bin MUHAMMAD MUKHYAR ZAID berteriak "sudah ank sudah ank" namun Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) tetap mengejar

Hal 10 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban CARLOS YOSUA MILLER hingga Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berhenti ditengah jalan dengan posisi membungkuk dan gemetar lalu terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memasukan senjata tajam jenis parangnya ke dalam kumpang lalu Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi melarikan diri bersama-sama dengan Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN dengan posisi Terdakwa duduk dibelakang (bagasi), RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) menyetir, Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR duduk di jok depan, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN duduk di jok tengah, selanjutnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN pergi menuju kantor PT Argo Sanjoyo Utama sesampainya di lokasi lalu Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi menuju kamar RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil tas lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan menunggu RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), kemudian Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi melarikan diri menuju Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk bersembunyi di sebuah pondok di dalam hutan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Alat RT 006 RW 003 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kembali melarikan diri ke daerah Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolsian Resor Hulu Sungai Selatan dan dibawa ke Kantor Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/10/V.E.R/RSU-HHB/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dikelurkan oleh RSU Brigjend H Hasan Basri yang ditanda tangani oleh Dokter Umum dr. TYAS RACHMANI FAUZIAH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN KEADAAN UMUM	Pasien datang ke Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basry Kandangan dibawa petugas puskesmas menggunakan unit ambulan dalam keadaan sudah meninggal dunia memakai jaket warna hitam bermotif putih, celana panjang kerja warna coklat dan celana dalam warna biru
--------------------------	--

PEMERIKSAAN LUAR

Hal 11 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Kepala	Tidak ditemukan kelaianan
	Tidak ditemukan kelaianan
Mata/ alis	Tidak ditemukan kelaianan
Pipi / pelipis	Tidak ditemukan kelaianan
Hidung	Tidak ditemukan kelaianan
telinga	Tidak ditemukan kelaianan
Mulut/ bibir	Tidak ditemukan kelaianan
Dagu	Tidak ditemukan kelaianan
Rahang atas	Tidak ditemukan kelaianan
leher	Tidak ditemukan kelaianan
Bahu	Tidak ditemukan kelaianan

Bagian gerak atas

Anggota gerak atas kanan	Tidak ditemukan kelaianan
Anggota gerak atas kiri	Tidak ditemukan kelaianan

Bagian tubuh/ badan

Terdapat luka tusuk pada dada bagian dada sebelah kanan dua sentimeter dan sumbu tengah tubuh, luka berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman luka enam sentimeter

Perut/ abdomen	Tidak ditemukan kelaianan
Punggung/ pinggang	Tidak ditemukan kelaianan
Panggul dan bokong	Tidak ditemukan kelaianan

Bagian gerak bawah

Anggota gerak bawah kanan	Tidak ditemukan kelaianan
Anggota gerak bawah kiri	Tidak ditemukan kelaianan

PEMERIKSAAN DALAM

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum

KESIMPULAN SEMENTARA

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum
Pada poin II (c.1) adanya luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada poin II (C.1) menyebabkan korban meninggal dunia

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengakibatkan Korban CARLOS YOSUA MILLER meninggal dunia hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/031-Pelayanan/RSUD-BHHB/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan RSUD Brigjend H Hasan Basri Kandangan dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. TYAS RACHMANI FAUZIAH;

Perbuatan Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD EFANDI Alias IFAN Bin BASUKI RAHMAT pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Brigjend H Hasan Basri Desa Batu Bini RT 002 RW 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa yang sedang berada di Kantor PT Argo Sanjoyo Utama yang beralamat di Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedang berbincang-bincang dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan SAUDARA RIAN membahas masalah gaji yang menunggak lalu Terdakwa mengatakan kepada RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) *"kayapa nih masalah gaji (bagaimana ini masalah gaji)"* dan dijawab oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) *"kada tau jua aku (tidak tahu juga saya)"* lalu Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) bertanya kepada SAUDARA RIAN *"kayapa ada info kah masalah gaji (bagaimana ada info masalah gaji)"* dan dijawab oleh SAUDARA RIAN *"kada tau jua aku, belum ada info, tanyakan saja ke Pa Rio, Carlos Yoshua Miller kalo kada salah kayanya ada korupsi (tidak tahu juga saya belum ada info,*

Hal 13 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan saja ke Pak RIO dan CARLOS YOSUA MILLER, kalau tidak salah kayaknya ada korupsi)” dan dijawab oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) “ooo kaya itu kah sekalnya, kada rami kalo kaitu kisahny (ooo begita kah, tidak ramai kaloseperti itu ceritanya)” mendengar hal tersebut Terdakwa dan SAUDARA RIAN merasa emosi lalu sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa pergi meninggalkan kantor menuju Desa Amparaya Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 09.40 wita Terdakwa yang sedang berada di Desa Amparaya Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan melihat grup Whatsapp Argo Kandungan yang berisi pesan dari RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang marah kepada Korban CARLOS YOSUA MILLER yang berisi “kita disini sama2 bgawi lah, sama2 cari makan gsan kluarga tpi mun cara kaini maf ae mun aq hilaf,,, paham lah carloss (kita disini sama-sama bekerja ya, sama-sama cari makan buat keluarga tapi kalau cara seperti ini mohon maaf saya khilaf paham saja ya Carlos)” lalu Terdakwa dihubungi oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang meminta Terdakwa untuk pergi menuju kantor PT Argo Sanjoyo Utama dengan mengatakan “lakasi kekantor (kekantor cepat)” dan Terdakwa jawab “tunggu ak membaiki kendaraan dulu, habis ini kekantor (tunggu saya memperbaiki kendaraan dulu, setelah itu ke kantor)” lalu sekitar pukul 10.25 Terdakwa pergi menuju PT Argo Sanjoyo Utama dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dengan cara menggantungkannya di sepeda motor Terdakwa dengan maksud ikut bersama-sama dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) untuk menyerang Korban CARLOS YOSUA MILLER, selanjutnya sekitar pukul 10.35 wita Terdakwa tiba di kantor PT Argo Sanjoyo Utama lalu Terdakwa sambil membawa tas dan parang menemui RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang berada di kamar mess dan Terdakwa melihat ada RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR, dan BARDINI ALIAS DEDEN (ALM) MASRAN lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meletakan parang milknya di pojok kamar lalu Terdakwa duduk di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati milik RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) meletakannya dilantai lalu memfoto serta mengirimkan foto senjata tajam tersebut ke grup Whatsapp Argo Kandungan, selanjutnya Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dihubungi oleh Korban CARLOS YOSUA MILLER dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengatakan “Carlos cepat kekantor” lalu dijawab oleh Korban CARLOS YOSUA MILLER “tidak bisa karena masih sibuk, kalo ada

Hal 14 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu datang kesini!!!" lalu RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengatakan *"handangi kam disitu bungul ai nih aku kesana (tunggu aku disana, ini aku berangkat)"*, kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam miliknya dan simpan dengan cara mengalungkannya di dada sementara RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dan menyimpannya di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) bersiap untuk pergi menemui Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dengan Nomor Polisi KH 1029 TU namun tiba-tiba BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN dan Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR meminta untuk ikut dan akhirnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR; dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN pergi menemui Korban CARLOS YOSUA MILLER yang berada di Jalan Brigjend H Hasan Basri Desa Batu Bini RT 002 RW 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan posisi Terdakwa duduk di belakang (bagasi), Korban CARLOS YOSUA MILLER menyetir, Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR duduk di jok depan, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN duduk di jok tengah, sesampainya di lokasi selanjutnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR; dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN turun dari mobil lalu Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) melepas baju dan mengambil senjata tajam jenis belati dari pinggangnya lalu Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) berlari mengejar Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan posisi RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) berada di depan Terdakwa sementara Korban CARLOS YOSUA MILLER berdiri di depan truk yang terparkir bersama Saksi RIO PRADHIFTA AZHAR Alias RIO Bin MUHAMMAD MUKHYAR ZAID, kemudian Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berlari ke samping truk lalu pada saat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan Korban CARLOS YOSUA MILLER dalam posisi saling berhadapan Terdakwa lalu berhenti dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya dan mengangkatnya ke atas dengan maksud bersedia untuk menyerang Korban CARLOS YOSUA MILLER, selanjutnya Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) menusukan senjata tajam jenis belati ke arah Korban CARLOS YOSUA MILLER berkali-kali namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai dada Korban CARLOS YOSUA MILLER sementara Terdakwa berjaga-jaga dibelakang RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengantisipasi apabila Korban CARLOS YOSUA MILLER melawan, kemudian Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berlari menghindari Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) lalu Saksi RIO PRADHIFTA

Hal 15 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AZHAR Alias RIO Bin MUHAMMAD MUKHYAR ZAID berteriak “sudah ank sudah ank” namun Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) tetap mengejar Korban CARLOS YOSUA MILLER hingga Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berhenti ditengah jalan dengan posisi membungkuk dan gemetar lalu terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memasukan senjata tajam jenis parangnya ke dalam kumpang lalu Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi melarikan diri bersama-sama dengan Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN dengan posisi Terdakwa duduk dibelakang (bagasi), RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) menyetir, Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR duduk di jok depan, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN duduk di jok tengah, selanjutnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN pergi menuju kantor PT Argo Sanjoyo Utama sesampainya di lokasi lalu Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi menuju kamar RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil tas lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan menunggu RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), kemudian Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi melarikan diri menuju Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk bersembunyi di sebuah pondok di dalam hutan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Alat RT 006 RW 003 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kembali melarikan diri ke daerah Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolsian Resor Hulu Sungai Selatan dan dibawa ke Kantor Polres Hulu Sungai Selatan untuk peroses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa adan menguasai senjata tajam jenis parang miliknya;
- Bahwa senjata tajam jenis parang milik Terdakwa buka merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang sopir.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Hal 16 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Lestari Utami Putri Binti Darwandi (istri korban), telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang Saksi mengetahui tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Skp. 11.30 Wita di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Batu Bini RT.02 RW.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan umum dan yang menjadi korban adalah sdr. CARLOS YOSUA MILLER
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah sdr. CARLOS YOSUA MILLER yang merupakan suami Saksi sendiri
- Bahwa yang Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi sdr. MUHAMMAD MUKHYAR ZAID Als PA RIO Bin (Alm) ZAINUDDIN yang mengabarkan kepada Saksi bahwa suami Saksi menjadi korban tindak pidana pembunuhan oleh sdr. DAANK dan sdr. IFAN. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku
- Bahwa Saksi mengetahui dari saksi sdr. MUHAMMAD MUKHYAR ZAID Als PA RIO Bin (Alm) ZAINUDDIN bahwa pelaku sdr. DAANK melakukan pembunuhan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati sedangkan sdr. IFAN juga ikut mendampingi pelaku dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang ia sandang di Depan Dada
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di Rumah kemudian mendapat kabar dari saksi sdr. MUHAMMAD MUKHYAR ZAID Als PA RIO Bin (Alm) ZAINUDDIN bahwa suami Saksi sdr. CARLOS YOSUA MILLER telah menjadi korban tindak pidana pembunuhan kemudian Saksi bergegas berangkat ke Rumah Sakit Umum H. Hasan Basri untuk melihat kondisi suami Saksi sdr. CARLOS YOSUA MILLER
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER tidak pernah bercerita bahwa memiliki masalah dengan para pelaku
- Bahwa korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER dalam keseharian adalah pribadi yang baik dan karena kami merupakan pendatang maka kami selalu menjaga perilaku dan tidak pernah mengganggu orang lain
- Bahwa kondisi rumah tangga Saksi dengan sdr. CARLOS YOSUA MILLER baik-baik saja dan kami baru saja dianugerahi seorang Terdakwa yang baru berumur 6 (enam) hari

Hal 17 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, pada saat Saksi di Rumah Sakit H. Hasan Basry Kandungan Saksi mengetahuinya sdr. CARLOS YOSUA MILLER mengalami 1 (satu) luka tusukan pada bagian Ulu Hati sehingga menyebabkan ia meninggal dunia
- Bahwa pada saat korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER berada di Rumah Sakit korban tidak merespon dan kemudian dinyatakan oleh Dokter bahwa sdr. CARLOS YOSUA MILLER telah meninggal dunia
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut namun setelah kejadian Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku sudah beberapa kali melakukan pengancaman kepada sdr. CARLOS YOSUA MILLER melalui percakapan WhatsApp
- Bahwa pada saat itu hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 skp.11.45 wita Saksi sedang berada di Rumah Saksi kemudian Saksi mendapatkan kabar dari saksi sdr. MUHAMMAD MUKHYAR ZAID Als PA RIO Bin (Alm) ZAINUDDIN bahwa suami Saksi yang bernama sdr. CARLOS YOSUA MILLER dibawa ke Rumah Sakit H.Hasan Basry Kandungan karena telah menjadi korban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh sdr. DAANK dan sdr. IFAN yang terhadai Skp11.30 Wita di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Batu Bini RT.02 RW.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan umum kemudian Saksi langsung bergegas pergi ke Rumah Sakit untuk melihat kondisi suami Saksi dan setelah sampai disana Saksi melihat suami Saksi sdr. CARLOS YOSUA MILLER telah mengalami 1 (satu) luka tusukan pada bagian Ulu Hati dan setelah dilakukan penanganan oleh Dokter yang bertugas namun nyawa suami Saksi tidak bisa diselamatkan, kemudian Saksi langsung mengurus administrasi dan segala hal yang diperlukan, Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Batung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merek Celcius warna hitam yang terdapat noda darah dan 1 (satu) lembar jaket Sweater merek Champion warna Hitam yang bermotif tulisan Champion warna putih yang terdapat noda darah tersebut adalah baju yang dipakai suami Saksi pada saat terjadinya tindak pidana pembunuhan sedangkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna Hitam dengan No. Polisi KH 1029 TU tersebut adalah mobil milik Kantor PT. ARGO SANJOYO UTAMA

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

- 2) Muhammad Mukhyar Zaid Als Pa Rio Bin (Alm) Zainuddin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;

Hal 18 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Skp. 11.30 Wita di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Batu Bini RT.02 RW.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan umum dan yang menjadi korbannya adalah sdr. CARLOS YOSUA MILLER
- Bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah sdr. DAANK dan sdr. IFAN pelakunya berjumlah 2 (dua) orang
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan korban maupun dengan pelaku karena teman satu kerjaan di PT. ARGO SANJOYO UTAMA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga korban dan pelaku
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di tempat kejadian dan Saksi sedang bekerja bersama korban serta rekan-kerja yang lain melakukan perbaikan jalan
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban sdr CARLOS YOSUA MILLER sebagai Pelaksana dan penanggung jawab di PT ARGO SANJOYO UTAMA dan pelaku sdr. DAANK dan sdr IFAN sebagai sopir DT
- Bahwa pada saat itu Saksi yang lihat pelaku sdr. DAANK menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati pada saat melakukan penusukan terhadap korban dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang pada saat ditempat kejadian hanya dibawa oleh pelaku sdr IFAN namun tidak digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr CARLOS YOSUA MILLER di PT ARGO SANJOYO UTAMA, apabila ada pekerjaan maka sdr CARLOS YOSUA MILLER akan mengarahkan karyawan / pekerja untuk melakukan kegiatan setiap harinya
- Bahwa Saksi dapat jelas kan bahwa upah atau gaji pelaku sdr. DAANK sebagai supir di PT ARGO SANJOYO UTAMA yaitu pelaku sdr. DAANK dapat uang tunggu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan apa bila ada angkutan meterial maka ada hitungan upah lagi, dengan hitungan retase (ret) Dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per retasinya. Maka dari hasil angkutan itu lah para supir mendapat uang tambahan
- Bahwa para supir tidak ada kegiatan angkutan sudah 2 (dua) hari belakangan ini karena ada trabel / kerusakan di ASPAL MISING PLAN (AMP)
- Bahwa yang Saksi ketahui di WA grup di PT.ARG0 SANJOYO UTAMA pelaku sdr. DAANK dan Sdr IFAN marah kepada korban CARLOS YOSUA MILLER sebagai konsultan/pengawas di PT. ARGO SANJOYO UTAMA, karena

Hal 19 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) hari terakhir para DT atau Sopir tidak mendapatkan angkutan material

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku ada rencana atau tidak untuk melakukan pembunuhan tersebut, namun yang ketahui pelaku sdr. DAANK dan sdr IFAN ada melakukan pengancaman terhadap korban dan sebelum melakukan pembunuhan pelaku sudah membawa senjata tajam
- Bahwa cara pelaku melakukan pembunuhan yaitu awalnya pelaku datang ke tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang dengan No. Polisi KH 1029 TU. Bersama sdr JANI, sdr DEDEDEN, Sdr IFAN dan pelaku sdr. DAANK, kemudian pelaku sdr. DAANK keluar mobil sambil berlari mendatangi korban, setelah itu korban menjauh lalu antara pelaku sdr. DAANK dan korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER sudah posisi berhadapan, kemudian Saksi melihat pelaku menyerang korban, namun Saksi tidak melihat pelaku menusuk atau tidak, setelah itu Saksi menyuruh korban menjauh dari pelaku, lalu korban kearah belakang samping kiri truk, sekitar jarak 5 (lima) meter dikejar oleh pelaku sdr. DAANK lagi, Kemudian pelaku mengejar namun sempat di tangkap oleh sdr JANI. Setelah itu pelaku mengamuk sehingga sdr JANI melepas pegangan. Kemudian pelaku menyerang korban lagi, setelah itu korban terjatuh tersungkur ketanah, kemudian pelaku berbalik arah menuju mobil, sambil memegang senjata tajam jenis pisau belati yang dipegang pelaku ditangan kanan, setelah itu pelaku mengajak sdr JANI, sdr DEDEDEN, Sdr IFAN untuk pergi, kemudian pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang dengan No. Polisi KH 1029 TU
- Bahwa pada saat itu yang berada di dalam Mobil Toyota Kijang tersebut ada 4 (empat) orang yaitu sdr. DAANK, sdr. IFAN, sdr. JANI, dan sdr. DEDEDEN. Pada saat itu yang dilakukan oleh sdr. DAANK adalah melakukan penyerangan dan penusukan terhadap korban, sdr. IFAN turun dari Mobil sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang disandang di depan dada dan sdr. IFAN juga ikut menghampiri korban namun tidak melakukan penganiayaan terhadap korban, sdr. JANI turun dari mobil namun yang dilakukan oleh sdr. JANI yaitu memeluk dari belakang sdr DAANK, namun terlepas karena sdr DAANK mengamuk, sedangkan sdr. DEDEDEN juga ikut turun dari mobil namun tidak melakukan apa-apa hanya berdiri saja
- Bahwa Saksi melihat pelaku sdr. DAANK pada saat turun dari mobil pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis belati dan sdr. IFAN membawa senjata tajam jenis parang yang disandang di depan dada

Hal 20 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui pelaku pelaku sdr. DAANK dan sdr IFAN membawa senjata tajam, pada saat pelaku sdr. DAANK mengirim foto 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang ke grup WA. Dan pelaku membawa senjata tajam tersebut dari kantor PT. ARGO SANJOYO UTAMA menuju tempat kejadian
- Bahwa yang ada di grup tersebut semua karyawan PT. ARGO SANJOYO UTAMA termasuk pelaku sdr. DAANK dan sdr IFAN
- Bahwa berdasarkan pecapakan melalui grup Whatsapp sdr. DAANK sempat menyinggung dan mengancam korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER dengan mengirimkan foto 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, dan yang membawa yang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati pada saat kejadian yaitu sdr DAANK dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang pada saat ditempat kejadian dibawa sdr IFAN
- Bahwa jarak Saksi dengan pelaku sdr. DAANK sekitar 5 (lima) meter sedangkan sdr IFAN saat itu juga ikut menghampiri korban namun tidak melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa Saksi dapat jelaskan WA grup di PT. ARGO SANJOYO UTAMA nama GRUP ARGO KANDANGAN, Wa Atas nama DAANK JOE adalah wa dari pelaku DAANK dan WA Atas nama KARLOS adalah wa dari korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER
- Bahwa isi chat yang dikirim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 atas nama DAANK JOE adalah chat pelaku sdr. DAANK dengan maksud berkomentar kepada korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui skp. 11.30 Wita di Desa Batu Bini Rt. 002 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di Pinggir Jalan Umum. Awalnya pada saat Saksi bekerja melakukan pengecekan proyek jalan bersama korban, kemudian pelaku DAANK datang ke tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang dengan No. Polisi KH 1029 TU. Bersama dengan sdr JANI, sdr DEDEDEN, dan Sdr IFAN, kemudian sdr. DAANK, sdr JANI, sdr DEDEDEN, dan Sdr IFAN keluar mobil, setelah itu pelaku sdr DAANK sambil berlari mendatangi korban, sedangkan pelaku sdr IFAN saat itu juga ikut menghampiri korban sambil membawa senjata tajam jenis parang yang disandang di depan dadanya. setelah itu korban menjauh lalu antara pelaku sdr. DAANK dan korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER sudah posisi berhadapan, kemudian pelaku sdr. DAANK menyerang korban, namun Saksi tidak melihat pelaku menusuk atau tidak, setelah itu Saksi menyuruh korban menjauh dari pelaku,

Hal 21 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu korban kearah belakang samping kiri truk, sekitar jarak 5 (lima) meter dikejar oleh pelaku sdr. DAANK lagi, Kemudian pelaku mengejar namun sempat di tangkap oleh sdr JANI. Setelah itu pelaku mengamuk sehingga sdr JANI melepas pegangan. Kemudian pelaku menyerang korban lagi, setelah itu korban terjatuh tersungkur ketanah, kemudian pelaku berbalik arah menuju mobil, sambil memegang senjata tajam jenis pisau belati yang dipegang pelaku ditangan kanan, setelah itu pelaku mengajak sdr JANI, sdr DEDEDEN, Sdr IFAN untuk pergi masuk mobil, kemudian sdr DAANK, sdr JANI, sdr DEDEDEN, Sdr IFAN pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang dengan No. Polisi KH 1029 TU. Setelah itu melihat korban terkapar dan mengalami luka tusukan dibagian dada, kemudian sdr SANI meminta tolong warga untuk membawa korban ke rumah sakit, setelah itu sdr SEBASTIANUS dan warga membawa korban ke rumah sakit menggunakan truk towing. Kemudian Saksi mendapat kabar bahwa korban telah meninggal dunia sesampainya di Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandangan. Setelah itu Saksi beserta rekan-rekan kerja Saksi menghubungi dan menceritakan kejadian tersebut kepada istri korban yang bernama sdr LESTARI UTAMI PUTRI, kemudian pihak istri korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Padang Batung

- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut yang dibawa oleh sdr. IFAN dan sama dengan yang dikirim oleh sdr. DAANK di Whatsapp grup
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat di Rumah Sakit Saksi melihat korban mengalami luka tusuk yang mengakibatkan luka robek dibagian dada atau ulu hati korban
- Bahwa setelah pelaku sdr. DAANK dan sdr IFAN melakukan pembunuhan terhadap korban, sdr DAANK, sdr JANI, sdr DEDEDEN, Sdr IFAN pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang dengan No. Polisi KH 1029 TU. Menuju ke kantor PT. ARGO SANJOYO UTAMA di desa karang jawa kec. Padang BATUNG Kab. HSS. Sesampainya di kantor pelaku sdr DAANK dan sdr IFAN pergi sambil membawa tas menggunakan sepeda motor milik sdr IFAN

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

- 3) M.Subhan Febrianto, S.Kom telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahuinya tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Skp. 11.30 Wita di Jl. Brigjend H. Hasan

Hal 22 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri Desa Batu Bini RT.02 RW.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan umum dan yang menjadi korbannya adalah sdr. CARLOS YOSUA MILLER

- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah sdr. DAANK dan sdr. IFAN pelakunya berjumlah 2 (dua) orang
- Bahwa Saksi mengenal korban dan pelaku karena korban dan pelaku adalah rekan kerja Saksi di perusahaan PT. ARGO SANJOYO UTAMA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban maupun dengan pelaku sdr DAANK dan sdr IFAN, sedangkan sdr IFAN dan sdr DAANK sepupuan
- Bahwa jabatan korban adalah sebagai pengawas dan mengatur pekerjaan di lapangan dan pelaku sdr DAANK dan sdr IFAN adalah supir di PT. ARGO SANJOYO UTAMA. Sedangkan Saksi bekerja sebagai admin di PT. ARGO SANJOYO UTAMA
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dan tanggung jawab korban di PT. ARGO SANJOYO UTAMA sebagai pengawas lapangan dan mengatur kegiatan karyawan di PT. ARGO SANJOYO UTAMA
- Bahwa dapat Saksi jelaskan system kerja supir yaitu apabila ada pekerjaan yang di arahkan dari korban, karena korban adalah pengawas dan yang mengatur kegiatan supir. Kemudian pembayaran gaji para supir, korban akan melakukan rekap pekerjaan supir lalu di sesuai dengan rekap para supir setiap harinya, kemudian pada akhir bulan akan di bayarkan
- Bahwa dapat Saksi jelaskan system kerja supir yaitu pekerjaan para supir menunggu arahan dari korban, karena korban adalah pengawas yang mengatur kegiatan supir. Kemudian untuk pembayaran gaji para supir, korban akan melakukan rekap setiap kegiatan supir. Lalu rekap para supir akan di cocok pada saat pembayaran gaji, kemudian pada saat pembayaran gaji Saksi, korban dan PA RIO akan berkumpul di kantor, lalu kami memanggil satu persatu supir untuk melakukan pencocokan rekap antar supir dengan rekap yang korban milik, setelah cocok kami akan melakukan tanda tangan di rekap tersebut, dan untuk gaji akan di bayarkan melalui rek korban ke rek supir
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengatur keuangan untuk pembayaran gaji adalah korban. Uang gaji akan dikirim bos ke rek korban, kemudian pada saat gajian Saksi, Pa RIO dan korban berkumpul untuk memcocokkan kegiatan yang di lakukan supir, lalu dibayarkan ke para supir dan karyawan
- Bahwa Saksi dapat jelaskan bahwa upah atau gaji supir di PT ARGO SANJOYO UTAMA yaitu awalnya supir mendapat gaji perbulan sekitar

Hal 23 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian bulan berikutnya berubah menjadi hitungan retase (ret). dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per retasinya tergantung jarak yang ditempuh. Dan ada uang tunggu atau uang besik sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa system gaji supir dirubah menjadi retase, karena yang tahu perubahan tersebut adalah korban, namun menurut informasi yang Saksi dapat bahwa perusahaan masih dalam keadaan minus atau merugi, maka nya perubahan tersebut terjadi
- Bahwa Gaji Saksi dan karyawan yang lain tidak dibayar sekitar 2(dua) bulan antara bulan Februari dan maret dan yang belum mendapat gaji selama 2 (dua) bulan semua karyawan termasuk Saksi dan korban. Mengapa terlambat pembayaran gaji menurut info yang di dapat bahwa perusahaan mengalami minus dan kerugian makanya semua gaji karyawan terlambat
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa para supir tidak ada kegiatan angkutan sudah 2 (dua) hari belakangan ini karena ada trabel / kerusakan di ASPAL MISING PLAN (AMP)
- Bahwa pada saat itu Saksi berada diluar membeli spanduk, sedangkan kejadian tersebut berada di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Batu Bini RT.02 RW.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan umum
- Bahwa pada saat Saksi di luar sedang membeli banner Saksi mendapat kabar dari RIO, bahwa sdr DAANK dan sdr IFAN pergi mau menyerang korban, mendengar hal tersebut Saksi bergegas kekantor
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, namun Saksi mendapat kabar dari rekan rekan sekantor bahwa sdr DAANK telah melakukan penusukan terhadap korban dan Sedangkan sdr IFAN ikut mendatangi korban dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang
- Bahwa sebelumnya sdr DAANK dan sdr IFAN sering menanyakan kepada Saksi tentang masalah gaji, kemudian pada saat di kamar / mes, sdr DAANK bertanya kepada Saksi "kayapa ada info kah masalah gaji" lalu Saksi jawab "kada tahu jua ak, belum ada info, tanyakan saja kepada sdr Pa RIO atau sdr CARLOS YOSUA MILLER, karena mereka yang mengatur kegiatan di perusahaan", lalu sdr. RIDA ANSARI Als DAANK bertanya lagi "bisa ada permainan bagianya ini" lalu Saksi menjawab "kada tahu jua aku, mungkin saja", kemudian sdr DAANK menyimpulkan bahwa korban ada melakukan

Hal 24 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korupsi, lalu sdr DAANK menjawab “kada rami kalo kaitu kisahny, lalu setelah pembicaraan tersebut Saksi keluar kamar/mess
- Bahwa kemudian sdr DAANK marah karena supir tidak ada angkutan selama 2(dua) hari dan Saksi mengetahui permasalahan tersebut melalui percakapan Whatsapp Grup bahwa sdr. DAANK berkomentar kata-kata kasar kepada korban dan sdr DAANK mengirimkan foto senjata tajam ke grup untuk mengancam korban, kemudian setelah mengirimkan foto tersebut sdr DAANK dan sdr IFAN datang sambil membawa senjata tajam yang di kirim sdr DAANK ketempat kejadian untuk melakukan penganiayaan terhadap korban
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sdr IFAN juga melakukan penganiayaan terhadap korban, yang Saksi ketahui dari cerita rekan-rekan Saksi bahwa sdr IFAN membantu sdr DAANK karena mereka keluarga jadi sdr IFAN juga mendatangi korban sambil membawa senjata tajam jenis parang
 - Bahwa Saksi dapat jelaskan WA grup di PT. ARGO SANJOYO UTAMA nama GRUP ARGO KANDANGAN, Wa Atas nama DAANK JOE adalah wa dari pelaku DAANK dan WA Atas nama KARLOS adalah wa dari korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER
 - Bahwa yang Saksi lihat di WA grup sdr. DAANK sempat menyinggung dan mengancam korban dengan berkomentar “ Kita disini sama2 begawi lah sama2 cari makan gasan keluarga tapi mun cara kaini maaf ae mun ak hilaf... paham lah carlos” dan sdr DAANK mengirimkan foto 1 (satu) bilah senjata tajam belati dan 1 (satu) bilah senjata tajam parang. Kemudian yang Saksi ketahui bahwa pada saat kejadian senjata tajam tersebut di bawa oleh sdr DAANK dan sdr IFAN
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui skp. 11.30 Wita di Desa Batu Bini Rt. 002 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di Pinggir Jalan Umum. Pada saat Saksi sedang bekerja di Kantor PT. ARGO SANJOYO UTAMA yang beralamat di Desa Karang Jawa Muka Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Saksi meminjam sepeda motor sdr IFAN untuk mengambil binner, lalu Saksi pergi ke kandang. Sesampainya di kandang Saksi mendapat kabar dari sdr RIO yang mengatakan bahwa sdr DAANK dan sdr IFAN pergi mau melakukan penganiayaan terhadap korban, kemudian Saksi bergegas pulang, sesampainya di kantor Saksi langsung keruangan tengah kantor. Lalu sdr RIO menjelaskan bahwa sdr IFAN membawa senjata tajam jenis parang bersama sdr DAANK menaiki mobil kijang mendatangi korban. Lalu Saksi kembali bekerja

Hal 25 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi mendengar mobil kijang datang di depan kantor, tidak lama kemudian sdr DAANK dan sdr IFAN datang dan berjalan tergesa-gesa masuk ke kamar, lalu sdr IFAN sempat mengambil kunci sepeda motor yang Saksi letakkan di meja kantor, namun saat itu sdr DAANK dan sdr IFAN tidak menyampaikan apa-apa, kemudian Saksi tidak melihat sdr DAANK dan sdr IFAN keluar, lalu sdr RIO mengatakan bahwa sdr DAANK dan IFAN keluar kantor lewat pintu samping, dan pergi menggunakan sepeda motor. Kemudian sdr RIO menceritakan bahwa sdr DAANK sudah menusuk korban dan korban sudah di bawa kerumah sakit, setelah itu Saksi mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia
- Bahwa yang Saksi ketahui dan Saksi dapat informasi korban mengalami luka tusuk di ulu hati korban

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4) Bardini Als Deden (Alm) Masran, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahuinya tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Skp. 11.30 Wita di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Batu Bini RT.02 RW.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan umum dan yang menjadi korbannya adalah sdr. CARLOS YOSUA MILLER
- Bahwa Saksi mengetahuinya pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah sdr. DAANK dan sdr. IFAN
- Bahwa Saksi mengenalnya karena sdr. DAANK dan sdr. IFAN merupakan teman sesama Sopir Angkutan di PT. ARGO SANJOYO UTAMA namun tidak ada hubungan keluarga dengan diri Saksi
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di Desa Karang Jawa Muka Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di Kantor PT. ARGO SANJOYO UTAMA ingin berangkat ke tempat kerja kemudian Saksi melihat sdr. IFAN, dan sdr. DAANK menggunakan mobil Toyota Kijang warna Hitam dengan No.Polisi KH 1029 TU yang juga ingin berangkat ke tempat kerja, kemudian Saksi bersama sdr. JANI diajak oleh sdr. IFAN untuk ikut di mobil tersebut untuk sama-sama berangkat ke tempat kerja
- Bahwa pada saat di dalam Mobil Saksi ada melihat sdr. IFAN membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berwarna kuning yang sudah disandang di Dada oleh sdr. IFAN sedangkan sdr. DAANK Saksi tidak mengetahui

Hal 26 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi sdr. DAANK saat itu yang menyetir mobil Toyota Kijang warna Hitam dengan No.Polisi KH 1029 TU sedangkan sdr. JANI berada disamping kiri sdr. DAANK. Kemudian posisi Saksi berada di Kursi mobil baris kedua dan posisi sdr. IFAN berada di bagian belakang
- Bahwa Saksi tidak melihatnya, namun pada saat korban tergeletak di tanah Saksi melihat pelaku sdr. DAANK meninggalakan korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati ditangan sebelah kanan
- Bahwa cara pelaku melakukan pembunuhan yaitu awalnya pelaku datang ke tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang dengan No. Polisi KH 1029 TU, kemudian pelaku sdr. DAANK keluar mobil sambil berlari mendatangi korban, setelah itu korban menjauh lalu antara pelaku sdr. DAANK dan korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER sudah posisi berhadapan, kemudian Saksi melihat pelaku menyerang korban, namun Saksi tidak melihat pelaku menusuk atau tidak, setelah itu sdr. JANI memeluk dan memegang pelaku sdr. DAANK, lalu korban menjauh kearah belakang samping kiri truk sekitar jarak 5 (lima) meter kemudian pegangan sdr. JANI terlepas sehingga dikejar oleh pelaku sdr. DAANK lagi, Kemudian pelaku menyerang korban lagi, setelah itu korban terjatuh tersungkur ketanah, kemudian pelaku berbalik arah menuju mobil, sambil memegang senjata tajam jenis pisau belati yang dipegang pelaku ditangan kanan, setelah itu pelaku mengajak Saksi, sdr. JANI, dan Sdr IFAN untuk pergi, kemudian pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang dengan No. Polisi KH 1029 TU
- Bahwa pada saat itu Saksi mengira pelaku sdr. DAANK mau mengantarkan Saksi untuk mengambil Truk namun ternyata mobil tersebut putar balik kembali ke Kantor di Desa Karang Jawa Kec. Padan Batung Kab. Hulu Sungai Selatan
- Bahwa pada saat sampai di Kantor Saksi hanya berdiri di Halaman Kantor dan sdr. DAANK masuk ke dalam kamarnya kemudian sdr. IFAN menunggu di sepeda motonya dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang. Sedangkan sdr. JANI masuk ke kamarnya. Kemudian Saksi melihat sdr. DAANK dan sdr. IFAN pergi meninggalkan kantor menggunakan sepeda motor milik sdr. IFAN lengkap dengan Tas Ransel
- Bahwa Saksi mengetahuinya yang mana korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER mengalami luka tusuk pada bagian Ulu Hari sehingga pada saat korban dibawa ke Rumah Sakit H. Hasan Basri Kandangan kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER meninggal dunia

Hal 27 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi pelaku sdr. DAANK emosi kepada korban CARLOS YOSUA MILLER sebagai penanggung jawab karena selama 2 (dua) hari terakhir para DT atau Sopir tidak mendapatkan angkutan material
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut melalui percakapan Whatsapp Grup sdr. DAANK dengan korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER
- Bahwa berdasarkan percakapan melalui grup Whatsapp sdr. DAANK sempat menyinggung dan mengancam korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER dengan mengirimkan foto 1 (satu) bilah senjata tajam dan 1 (satu) buah parang dan mengirimkan pesan "maaf kalau aku khilaf, paham ai lah Carlos (Maaf kalau Saksi khilaf, mengerti kan Carlos)"
- Bahwa pada saat di dalam mobil tersangka sdr. DAANK dan sdr. IFAN sempat mengatakan bahwa mereka ingin mendatangi sdr. CARLOS YOSUA MILLER terlebih dahulu sebelum mengantarkan Saksi dan sdr. DEDEN mengambil Truk
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui skp. 11.30 Wita di Desa Batu Bini Rt. 002 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di Pinggir Jalan Umum. Peristiwa berawal pada saat Saksi dan sdr. JANI sedang berada di Desa Karang Jawa Muka Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di Kantor PT. ARGO SANJOYO UTAMA kemudian pada saat ingin berangkat ke tempat kerja di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Batu Bini RT.02 RW.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mengambil Mobil Truck kemudian Saksi bertemu dengan sdr. DAANK dan Sdr. IFAN yang juga ingin berangkat ke tempat yang sama kemudian kami diajak oleh pelaku sdr. IFAN untuk ikut berangkat menggunakan Mobil Toyota Kijang warna hitam dengan No. Polisi KH 1029 TU setelah sampai di tempat kejadian pelaku sdr. DAANK turun dari mobil, kemudian pelaku sdr. DAANK melepas bajunya dan langsung mendatangi korban dengan cara berlari yang pada saat itu posisi korban berdiri di depan Truck bersama saksi MUHAMMAD MUKHYAR ZAID Als PA RIO Bin (Alm) ZAINUDDIN. Setelah itu korban berhasil menangkis dan menjauh ke arah samping kiri truk kemudian pada saat pelaku sdr. DAANK mau mengejar korban sempat sdr. JANI memeluk dan memegang pelaku sdr. DAANK namun pelukan tersebut terlepas karena pelaku sdr. DAANK mengamuk sedangkan sdr. IFAN ikut berjalan mendatangi korban dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang sudah disandang di dadanya. Setelah itu pelaku sdr. DAANK mengejar korban lagi yang saat itu posisinya di samping kiri bagian belakang truk. Kemudian karena terhalang Truk Saksi berjalan melihat

Hal 28 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah korban dan Saksi melihat korban sudah tergeletak ditanah sedangkan pelaku sdr. DAANK berjalan cepat kembali ke arah mobil dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati di tangan sebelah kanan dan mengajak sdr. IFAN, sdr. JANI dan Saksi untuk bergegas masuk ke dalam mobil. Sesampainya di Kantor kemudian kami berempat turun dari mobil setelah itu sdr. DAANK masuk kedalam Kantor sedangkan sdr. IFAN mengambil sepeda motor. Tidak lama kemudian sdr. DAANK keluar Kantor dan sambil membawa Tas, lalu sdr. DAANK pergi bersama sdr. IFAN menggunakan sepeda motor milik sdr. IFAN. itu Saksi Setelah bersama dengan sdr. DEDEN kembali ke tempat kerja menggunakan Mobil Truck yang ada di kantor dan kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa korban meninggal dunia di Rumah Sakit

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sdr. IFAN turun dari mobil dan mendekati korban dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang sudah disandang di dadanya
 - Bahwa untuk senjata tajam yang dibawa oleh sdr. IFAN Saksi tidak dengan jelas melihatnya, namun sepenglihatan Saksi berwarna kuning mirip dengan yang dikirim oleh sdr. DAANK di Whatsapp grup
 - Bahwa jarak Saksi dengan pelaku sdr. DAANK sekitar 7 (Tujuh) meter
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

5) Jani Bin H. Abdul Khair, telah dibacakan keterangan saksi dibawah sumpah dalam beracara pemeriksaan dan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahuinya tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Skp. 11.30 Wita di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Batu Bini RT.02 RW.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan umum dan yang menjadi korbannya adalah sdr. CARLOS YOSUA MILLER
- Bahwa Saksi mengetahuinya pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah sdr. DAANK dan sdr. IFAN
- Bahwa Saksi mengenalnya karena sdr. DAANK dan sdr. IFAN merupakan teman sesama Sopir Angkutan di PT. ARGO SANJOYO UTAMA namun tidak ada hubungan keluarga dengan diri Saksi
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di kamar, setelah selesai makan saya dan sdr DEDEN keluar kantor PT. ARGO SANJOYO UTAMA lalu kami ngobrol, kemudian tiba — tiba sdr DAANK dan sdr IFAN keluar kantor, setelah itu sdr DAANK mengatakan kepada sdr DEDEN ingin berangkat mendatangi korban yang posisinya ada pekerjaan di Desa Batu Bini Kec. Padang Batung

Hal 29 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah itu saya dan sdr DEDEDEN ikut di mobil tersebut untuk sama-sama berangkat ke tempat kerja, dengan tujuan saya dan sdr DEDEDEN mau mengambil truk di ASPAL MISING PLAN (AMP) yang terletak di Loksado.

- Bahwa pada saat di dalam Mobil Saksi ada melihat sdr. IFAN membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berwarna kuning yang sudah disandang di Dada oleh sdr. IFAN sedangkan sdr. DAANK Saksi tidak mengetahui
- Bahwa pada saat itu posisi sdr. DAANK saat itu yang menyetir mobil Toyota Kijang warna Hitam dengan No.Polisi KH 1029 TU sedangkan Saksi berada disamping kiri sdr. DAANK. Kemudian posisi Saksi BARDINI berada di Kursi mobil baris kedua dan posisi sdr. IFAN berada di bagian belakang.
- Bahwa Saksi tidak melihatnya, namun pada saat korban tergeletak di tanah Saksi melihat pelaku sdr. DAANK meninggalakan korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati ditangan sebelah kanan.
- Bahwa cara pelaku melakukan pembunuhan yaitu awalnya pelaku datang ke tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang dengan No. Polisi KH 1029 TU, kemudian pelaku sdr. DAANK keluar mobil sambil berlari mendatangi korban, setelah itu korban menjauh lalu antara pelaku sdr. DAANK dan korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER sudah posisi berhadapan, kemudian Saksi melihat pelaku menyerang korban, namun Saksi tidak melihat pelaku menusuk atau tidak, setelah itu sdr. JANI memeluk dan memegang pelaku sdr. DAANK, lalu korban menjauh kearah belakang samping kiri truk sekitar jarak 5 (lima) meter kemudian pegangan sdr. JANI terlepas sehingga dikejar oleh pelaku sdr. DAANK lagi, Kemudian pelaku menyerang korban lagi, setelah itu korban terjatuh tersungkur ketanah, kemudian pelaku berbalik arah menuju mobil, sambil memegang senjata tajam jenis pisau belati yang dipegang pelaku ditangan kanan, setelah itu pelaku mengajak Saksi, sdr. JANI, dan Sdr IFAN untuk pergi, kemudian pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang dengan No. Polisi KH 1029 TU
- Bahwa pada saat itu Saksi mengira pelaku sdr. DAANK mau mengantarkan Saksi untuk mengambil Truk namun ternyata mobil tersebut putar balik kembali ke Kantor di Desa Karang Jawa Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa pada saat sampai di Kantor Saksi hanya berdiri di Halaman Kantor dan sdr. DAANK masuk ke dalam kamarnya kemudian sdr. IFAN menunggu di sepeda motonya dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang. Sedangkan

Hal 30 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. JANI masuk ke kamarnya. Kemudian Saksi melihat sdr. DAANK dan sdr. IFAN pergi meninggalkan kantor menggunakan sepeda motor milik sdr. IFAN lengkap dengan Tas Ransel

- Bahwa Saksi mengetahuinya yang mana korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER mengalami luka tusuk pada bagian Ulu Hari sehingga pada saat korban dibawa ke Rumah Sakit H. Hasan Basri Kandungan kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER meninggal dunia
- Bahwa menurut Saksi pelaku sdr. DAANK emosi kepada korban CARLOS YOSUA MILLER sebagai penanggung jawab karena selama 2 (dua) hari terakhir para DT atau Sopir tidak mendapatkan angkutan material
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut melalui percakapan Whatsapp Grup sdr. DAANK dengan korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER
- Bahwa berdasarkan percakapan melalui grup Whatsapp sdr. DAANK sempat menyinggung dan mengancam korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER dengan mengirimkan foto 1 (satu) bilah senjata tajam dan 1 (satu) buah parang dan mengirimkan pesan "maaf kalau aku khilaf, paham ai lah Carloss (Maaf kalau Saksi khilaf, mengerti kan Carlos)"
- Bahwa pada saat di dalam mobil tersangka sdr. DAANK dan sdr. IFAN sempat mengatakan bahwa mereka ingin mendatangi sdr. CARLOS YOSUA MILLER terlebih dahulu sebelum mengantarkan Saksi dan sdr. DEDEN mengambil Truk
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui skp. 11.30 Wita di Desa Batu Bini Rt. 002 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di Pinggir Jalan Umum. Peristiwa berawal pada saat Saksi dan sdr. BARDINI sedang berada di Desa Karang Jawa Muka Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di Kantor PT. ARGO SANJOYO UTAMA kemudian pada saat ingin berangkat ke tempat kerja di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Batu Bini RT.02 RW.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mengambil Mobil Truck kemudian Saksi bertemu dengan sdr. DAANK dan Sdr. IFAN yang juga ingin berangkat ke tempat yang sama kemudian kami diajak oleh pelaku sdr. IFAN untuk ikut berangkat menggunakan Mobil Toyota Kijang warna hitam dengan No. Polisi KH 1029 TU setelah sampai di tempat kejadian pelaku sdr. DAANK turun dari mobil, kemudian pelaku sdr. DAANK melepas bajunya dan langsung mendatangi korban dengan cara berlari yang pada saat itu posisi korban berdiri di depan Truck bersama saksi MUHAMMAD MUKHYAR ZAID Als PA RIO Bin

Hal 31 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) ZAINUDDIN. Setelah itu korban berhasil menangkis dan menjauh ke arah samping kiri truk kemudian pada saat pelaku sdr. DAANK mau mengejar korban sempat sdr. JANI memeluk dan memegang pelaku sdr. DAANK namun pelukan tersebut terlepas karena pelaku sdr. DAANK mengamuk sedangkan sdr. IFAN ikut berjalan mendatangi korban dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang sudah disandang di dadanya. Setelah itu pelaku sdr. DAANK mengejar korban lagi yang saat itu posisinya di samping kiri bagian belakang truk. Kemudian karena terhalang Truk Saksi berjalan melihat ke arah korban dan Saksi melihat korban sudah tergeletak di tanah sedangkan pelaku sdr. DAANK berjalan cepat kembali ke arah mobil dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati di tangan sebelah kanan dan mengajak sdr. IFAN, sdr. JANI dan Saksi untuk bergegas masuk ke dalam mobil. Sesampainya di Kantor kemudian kami berempat turun dari mobil setelah itu sdr. DAANK masuk ke dalam Kantor sedangkan sdr. IFAN mengambil sepeda motor. Tidak lama kemudian sdr. DAANK keluar Kantor dan sambil membawa Tas, lalu sdr. DAANK pergi bersama sdr. IFAN menggunakan sepeda motor milik sdr. IFAN. itu Saksi Setelah bersama dengan sdr. DEDEN kembali ke tempat kerja menggunakan Mobil Truck yang ada di kantor dan kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa korban meninggal dunia di Rumah Sakit

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sdr. IFAN turun dari mobil dan mendekati korban dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang sudah disandang di dadanya
- Bahwa untuk senjata tajam yang dibawa oleh sdr. IFAN Saksi tidak dengan jelas melihatnya, namun sepenglihatan Saksi berwarna kuning mirip dengan yang dikirim oleh sdr. DAANK di Whatsapp grup
- Bahwa jarak Saksi dengan pelaku sdr. DAANK sekitar 7 (Tujuh) meter

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

6) Sebastianus Dju, telah dibacakan keterangan saksi dibawah sumpah dalam beracara pemeriksaan dan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahuinya tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Skp. 11.30 Wita di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Batu Bini RT.02 RW.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan umum dan yang menjadi korbannya adalah sdr. CARLOS YOSUA MILLER
- Bahwa Saksi mengetahuinya pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah sdr. DAANK dan sdr IFAN

Hal 32 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenalnya karena sdr. DAANK dan sdr IFAN merupakan teman sesama Sopir Angkutan di PT. ARGO SANJOYO UTAMA namun tidak ada hubungan keluarga dengan diri Saksi
- Bahwa pada saat itu Saksi berada ditempat kejadian sedang bekerja sebagai operator excavator kemudian saksi mendengar keributan lalu saksi mendekat dan langsung mendatangi untuk melihat apa yang terjadi
- Bahwa Saksi melihat dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Pada saat itu pelaku menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis pisau, namun sempat ditangkis oleh korban. Kemudian korban menjauh kearah belakang samping kiri truk, sekitar jarak 5 (lima) meter dikejar oleh pelaku sdr. DAANK lagi kemudian Saksi turun dari Truk dan melihat korban sudah tersungkur di tanah. Sedangkan sdr IFAN Saksi melihat mendekati korban sambil membawa senjata tajam jenis parang
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu Saksi duduk di kursi/jok pengemudi mobil Truk yang terparkir di tempat kejadian, kemudian Saksi melihat pelaku sdr DAANK melakukan penyerangan terhadap korban, sedangkan sdr. IFAN Saksi melihat membawa senjata tajam jenis parang yang disandang di depan dada hanya mendekat kearah korban, namun tidak melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa Saksi melihat pelaku sdr. DAANK pada saat turun dari mobil pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis belati di perut sebelah kiri dan sdr. IFAN membawa senjata tajam jenis parang yang disandang di depan dada
- Bahwa Saksi mengetahuinya yang mana korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER mengalami luka tusuk pada bagian Ulu Hati, kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER meninggal dunia pada saat menuju Rumah Sakit
- Bahwa pada saat itu cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban yang Saksi lihat pada saat itu Saksi duduk di kursi/jok pengemudi mobil Truk yang terparkir di tempat kejadian kemudian pelaku mengejar korban sehingga terjadi penyerangan terhadap korban tepat di samping kanan Truk yang terparkir. Saksi melihat dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Pada saat itu pelaku menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis pisau namun sempat ditangkis oleh korban, Kemudian korban menjauh kearah belakang samping kiri truk, sekitar jarak 5 (lima) meter dikejar oleh pelaku sdr. DAANK lagi kemudian Saksi turun dari Truk dan melihat korban sudah tersungkur di tanah. Kemudian tersangka sdr. DAANK pergi sambil membawa senjata tajam

Hal 33 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk ke dalam Mobil Toyota Kijang dan pergi meninggalkan tempat kejadian

- Bahwa yang Saksi ketahui di WA grup di PT.ARGOSANJOYO UTAMA pelaku sdr. DAANK dan Sdr IFAN marah kepada korban CARLOS YOSUA MILLER sebagai konsultan/pengawas di PT. ARGOSANJOYO UTAMA, karena selama 2 (dua) hari terakhir para DT atau Sopir tidak mendapatkan angkutan material
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr CARLOS YOSUA MILLER di PT.ARGOSANJOYO UTAMA adalah sebagai konsultan/pengawas, apabila ada pekerjaan maka sdr CARLOS YOSUA MILLER akan mengarahkan karyawan / pekerja untuk melakukan kegiatan setiap harinya
- Bahwa Saksi dapat jelas kan bahwa upah atau gaji Saksi sebagai supir di PT. ARGOSANJOYO UTAMA yaitu Saksi dapat uang tunggu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan apa bila ada angkutan material maka ada hitungan upah lagi, dengan hitungan retase (ret) Dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per retasannya. Maka dari hasil angkutan itu lah para supir mendapat uang tambahan
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa para supir tidak ada kegiatan angkutan sudah 2 (dua) hari belakangan ini, karena ada trabel / kerusakan di ASPAL MISSING PLAN (AMP)
- Bahwa berdasarkan percakapan melalui grup Whatsapp sdr. DAANK sempat menyinggung dan mengancam korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER dengan mengirimkan foto 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, dan yang membawa yang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati pada saat kejadian yaitu sdr DAANK dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang pada saat ditempat kejadian dibawa sdr IFAN
- Bahwa pada saat mendatangi dan menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut kepada korban sdr. CARLOS YOSUA MILLER pelaku sdr. DAANK tidak ada mengatakan apapun
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui skp. 11.30 Wita di Desa Batu Bini Rt. 002 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di Pinggir Jalan Umum. Pada saat itu Saksi duduk di kursi/jok pengemudi mobil Truk yang terparkir di tempat kejadian kemudian pelaku mengejar korban sambil mengeluarkan senjata tajam jenis belati yang dibawanya di perut sebelah kiri, sehingga terjadi penyerangan terhadap korban tepat di samping kanan Truk yang terparkir. Saksi melihat dengan jarak sekitar 1 (satu) meter Pada saat itu pelaku menyerang korban menggunakan senjata

Hal 34 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis pisau belati yang di pegang oleh sdr DAANK di tangan sebelah kanan, namun sempat ditangkis oleh korban, kemudian korban menjauh kearah belakang samping kiri truk, kemudian sdr DAANK mengejar korban dan sempat di peluk dari belakang oleh sdr JANI, namun terlepas karena sdr DAANK mengamuk. Kemudian jarak sekitar 5 (lima) meter dikejar oleh pelaku sdr. DAANK. kemudian Saksi turun dari Truk dan melihat korban sudah tersungkur di tanah. Setelah itu tersangka sdr. DAANK pergi sambil membawa senjata tajam di tangan kanannya menuju mobil Toyota Kijang. Kemudian pelaku mengajak sdr IFAN, sdr DEDEDEN dan sdr JANI untuk pergi dari tempat kejadian menggunakan mobil Toyota Kijang. Setelah pelaku pergi Saksi menghampiri korban dan teman-teman yang lain membantu korban untuk di bawa ke Rumah Sakit menggunakan truk towing. Tidak lama kemudian Saksi mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia pada saat tiba di Rumah Sakit dan Saksi mendapat informasi bahwa pelaku sdr DAANK dan sdr IFAN pergi meninggalkan kantor PT. ARGO SANJOYO UTAMA

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/10/V.E.R/RSU-HHB/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSU Brigjend H Hasan Basri yang ditanda tangani oleh Dokter Umum dr. TYAS RACHMANI FAUZIAH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban CARLOS YOSUA MILLER.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Skp. 11.30 Wita di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Batu Bini RT.02 RW.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan umum dan yang menjadi korban adalah sdr. CARLOS YOSUA MILLER
- Bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK dan Terdakwa kenal dengan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK adalah sepepu Terdakwa, serta Terdakwa juga satu pekerjaan sesama supir
- Terdakwa sebelumnya kenal dengan sdr CARLOS YOSUA MILLER teman satu kerjaan di PT. ARGO SANJOYO UTAMA dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga korban
- Bahwa Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK bekerja di PT ARGO SANJOYO UTAMA sebagai sopir DT dan Terdakwa bekerja ditempat tersebut

Hal 35 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4(empat) bulan saja dan Terdakwa masuk bekerja di PT. ARGO SANJOYO UTAMA yang membawa adalah sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, karena sdr. RIDA ANSARI Als DAANK sudah lama bekerja di PT. ARGO SANJOYO UTAMA sekitar 1(satu) tahun

- Bahwa Terdakwa dapat jelaskan bahwa upah atau gaji Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK sebagai supir di PT ARGO SANJOYO UTAMA yaitu awal Terdakwa bekerja Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian bulan berikutnya Terdakwa dapat gaji lagi, setelah itu masuk bulan ketiga Terdakwa dan semua karyawan PT. ARGO SANJOYO UTAMA tidak mendapat gaji, kemudian bulan berikutnya berubah menjadi hitungan retase (ret). Dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per retasinya tergantung jarak yang ditempuh. Dan ada uang tunggu atau uang besik sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa mengapa system gaji di rubah menjadi hitungan retase (ret) karena perusahaan masih mengalami masalah kerugian
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa para supir tidak ada kegiatan angkutan sudah 2 (dua) hari belakangan ini karena ada trabel / kerusakan di ASPAL MISING PLAN (AMP)
- Bahwa Gaji Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK tidak dibayar sekitar 2(dua) bulan, dan yang tidak digaji selama 2 (dua) bulan semua karyawan termasuk korban juga
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr CARLOS YOSUA MILLER di PT ARGO SANJOYO UTAMA, pengawas yang akan mengarahkan karyawan/pekerja untuk melakukan kegiatan setiap harinya
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK ada menggunakan alat bantu untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu sdr. RIDA ANSARI Als DAANK menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati pada saat melakukan penusukan terhadap korban, sedangkan Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, dan pada saat Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK mendatangi korban ada menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang dengan No. Polisi KH 1029 TU. Dan pada saat setelah melakukan pembunuhan Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK kabur menggunakan sepeda motor Scopy warna biru milik Terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara disandang di depan dada , sedangkan sdr. RIDA ANSARI

Hal 36 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DAANK membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati di pinggang sebelah kiri

- Bahwa emilik 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut milik Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati milik sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, kemudian 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli di pasar barabai
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar 08.00 wita pada saat Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK berbicara di kantor PT. ARGO SANJOYO UTAMA di Desa Karang Jawa kec. Padang Batung Kab. Hulu sungai Selatan tepatnya di kamar / mes, yang kami bicarakan saat itu tentang gaji yang menunggak, lalu Terdakwa berbicara kepada sdr. RIDA ANSARI Als DAANK "kayapa nih masalah gaji" lalu dijawab sdr. RIDA ANSARI Als DAANK "kada tahu jua aku", tidak lama kemudian sdr RIAN datang ke kamar/mess sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, lalu sdr. RIDA ANSARI Als DAANK bertanya kepada sdr RIAN "kayapa ada info kah masalah gaji" lalu di jawab " kada tahu jua ak, belum ada info, tanyakan saja kepada Pa RIO sdr CARLOS YOSUA MILLER. Kalo kada salah kayanya ada korupsi", lalu sdr. RIDA ANSARI Als DAANK menjawab "Ooo kaya itu kah sekalnya, kada rami kalo kaitu kisahny, lalu setelah pembicaraan tersebut sdr RIAN keluar kamar/mess
- Bahwa kemudian setelah mendengar sdr RIAN mengatakan seperti itu, Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK emosi dan marah, kemudian setelah pembicara tersebut kami mengobrol seperti biasa. Kemudian sekitar 11.00 wita karena tidak ada pekerjaan Terdakwa pun pulang kerumah di desa amparaya kec. Simpur kab. Hulu sungai selatan. Sedangkan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK hanya tinggal di Mes kantor
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Skp.09.40 wita pada saat Terdakwa berada di desa amparaya kec. Simpur kab. Hulu sungai selatan rumah Wita, kemudian Terdakwa membuka HP dan melihat isi Chat Grup ARGO KANDANGAN, kemudian Terdakwa melihat isi Chat dari sdr. RIDA ANSARI Als DAANK terlihat emosi kepada sdr CARLOS YOSUA MILLER, setelah sdr. RIDA ANSARI Als DAANK ada menghubungi dan mengatakan "lakasi kekantor", lalu Terdakwa menjawab "tunggu ak memperbaiki kendaraan dulu, habis ini kekantor" . setelah selesai memperbaiki kendaraan, kemudian sekitar pukul 10.25 wita Terdakwa berangkat ke kantor yang di desa karang jawa kec. Padang batung kab. Hss, sambil Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa gantung di sepeda motor Terdakwa

Hal 37 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar Pukul 10.35 wita Terdakwa tiba di kantor PT ARGO SANJOYO UTAMA, Terdakwa langsung masuk ke kantor lewat samping kiri kantor sambil membawa Tas Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang untuk menemui sdr. RIDA ANSARI Als DAANK di dalam kamar/mess dan Terdakwa melihat sdr JANI dan sdr DEDEDEN duduk di kamar sedangkan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK posisi rebahan di kamar, kemudian Terdakwa masuk kamar dan meletakkan tas Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang di pojokan kamar. Kemudian Terdakwa duduk di depan pintu kamar
- Bahwa kemudian sdr. RIDA ANSARI Als DAANK bangun dari kasurnya, lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati didalam kantong celana yang tergantung di kamarnya, kemudian sdr. RIDA ANSARI Als DAANK mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa, lalu kedua senjata tajam tersebut di letakkan di atas lantai kamar/mess. Setelah itu sdr. RIDA ANSARI Als DAANK memoto senjata tajam tersebut dan mengirimkan ke WA grup Grup ARGO KANDANGAN
- Bahwa tidak lama kemudian sdr CARLOS YOSUA MILLER menelpon sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, lalu sdr. RIDA ANSARI Als DAANK berbicara “carlos cepet kekantor” lalu dijawab sdr CARLOS “tidak bisa karena masih sibuk, kalo ada perlu datang ke sini” (dengan nada tinggi), mendengar dan bicara sdr CARLOS tinggi, kemudian sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, “Handangi kam disitu bungul ai (Tunggu aku disana, bodoh) Nih aku kesana (Ini aku berangkat)”, lalu sdr DAANK menutup telpon
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, lalu Terdakwa sandang di depan dada, sedangkan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK keluar kamar dan menuju keluar kantor, lalu Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK menaiki 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang dengan No. Polisi KH 1029 TU. Yang saat itu menyetir adalah sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, sedangkan Terdakwa di posisi belakang mobil, sedangkan sdr JANI dan sdr DEDEDEN, tiba-tiba ikut menaiki mobil dengan posisi sdr JANI di jok depan disebelah sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, dan sdr DEDEDEN duduk di jok tengah, kemudian pergi untuk mendatangi sdr CARLOS YOSUA MILLER yang ada di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Batu Bini RT.02 RW.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan
- Bahwa kemudian sesampainya ditempat kejadian, Terdakwa, sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, sdr JANI dan sdr DEDEDEN turun dari mobil. Lalu sdr. RIDA ANSARI Als DAANK melepas baju dan mengambil senjata tajam dari pinggang sebelah

Hal 38 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah itu sdr. RIDA ANSARI Als DAANK berlari mengejar sdr CARLOS YOSUA MILLER. Yang saat itu posisi sdr PA RIO dan sdr CARLOS YOSUA MILLER berdiri di depan truk parkir, sedangkan Terdakwa ikut mengejar sdr CARLOS YOSUA MILLER dengan posisi di belakang sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, lalu sdr CARLOS YOSUA MILLER lari ke arah samping kanan truk, dan akhirnya sdr. RIDA ANSARI Als DAANK dan sdr CARLOS YOSUA MILLER dengan posisi berhadapan, sedangkan Terdakwa berhenti dan langsung mengeluarkan senjata jenis parang dari kumpangnya. Dan senjata tajam tersebut Terdakwa angkat dengan posisi bersiap untuk menyerang

- Bahwa kemudian sdr. RIDA ANSARI Als DAANK menusukkan senjata tajam ke arah korban berkali – kali, namun yang masuk ke dada korban sebanyak 1(satu) kali dan yang lain sempat ditangkis korban, sedangkan Terdakwa berjaga jaga di belakang sdr. RIDA ANSARI Als DAANK apabila korban melawan, kemudian korban berlari menghindari sdr. RIDA ANSARI Als DAANK ke arah samping kiri truk, lalu sdr PA RIO sempat berteriak “sudah ANK – sudah ANK”, namun sdr. RIDA ANSARI Als DAANK kembali mengejar sdr CARLOS YOSUA MILLER, dan Terdakwa ikut menghampiri korban, setelah itu Terdakwa melihat sdr CARLOS YOSUA MILLER sudah terhenti ditengah jalan dengan posisi membungkuk dan gemetar, lalu sdr. RIDA ANSARI Als DAANK mendekat namun belum sampai di hadapan sdr CARLOS YOSUA MILLER, sdr CARLOS YOSUA MILLER terjatuh ke tanah dengan posisi tertelentang. Setelah melihat korban terkapar Terdakwa memasukkan senjata tajam jenis parang tersebut ke dalam kumpang
- Bahwa kemudian sdr. RIDA ANSARI Als DAANK berbalik arah dan mengajak Terdakwa untuk kabur, setelah itu Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, masuk kedalam mobil, sedangkan sdr JANI dan sdr DEDEDEN juga ikut masuk ke dalam mobil, setelah itu kami berbalik arah menuju kantor dan meninggalkan tempat kejadian. Dengan posisi yang saat itu menyetir adalah sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, sedangkan Terdakwa di posisi belakang mobil, sedangkan sdr JANI di jok depan disebelah sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, dan sdr DEDEDEN duduk di jok tengah
- Bahwa kemudian sesampainya di kantor PT ARGO SANJOYO UTAMA. Kami turun dari mobil lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, untuk mengambil tas, sedangkan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK juga ikut mengambil tas, setelah mengambil tas Terdakwa langsung keluar dan menunggu di sepeda motor milik Terdakwa yang posisi nya didepan kantor.

Hal 39 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit, Terdakwa berteriak memanggil sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, " ANK lakasi", kemudian sdr. RIDA ANSARI Als DAANK keluar sambil membawa tas

- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK pergi dari kantor dan menuju ke Desa tandilang kec. Batang Alai Timur Kab. Hulu Sungai Tengah, sesampainya di sana kami bersembunyi di pondok dalam hutan. Setelah sekitar 1(satu) minggu di dalam hutan Terdakwa pulang kerumah di Desa Alat Rt.06 Rw. 03 Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah. Lalu beberapa hari dirumah Terdakwa pergi ke Daerah Batu licin Kab. Tanah Bumbu, untuk melarikan diri dan Terdakwa sempat bekerja di pendulangan didalam hutan.sedangkan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, Terdakwa tidak tahu lagi karena tidak komunikasi
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan, untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK tidak ada permasalahan dengan sdr CARLOS YOSUA MILLER, namun Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK emosi dan marah karena kami mendengar informasi bahwa sdr CARLOS YOSUA MILLER telah melakukan korupsi di perusahaan dan kami menduga sdr CARLOS YOSUA MILLER yang menyebabkan gaji kami menunggak selama 2(dua) bulan
- Bahwa Terdakwa ikut bersama sdr RIDA ANSARI Als DAANK karena Terdakwa sebenarnya ingin melakukan penganiayaan terhadap sdr CARLOS YOSUA MILLER dan Terdakwa membantu sdr. RIDA ANSARI Als DAANK apabila sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, kalah dengan sdr CARLOS YOSUA MILLER. Makanya pada saat kejadian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangny
- Bahwa maksud Terdakwa mengeluarkan senjata jenis parang dari kumpangny dengan posisi bersiap untuk menyerang, karena Terdakwa berjaga-jaga apabila korban melakukan perlawanan
- Bahwa Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK sebelumnya tidak ada perencanaan untuk melakukan pembunuhan, namun Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK emosi setelah mendengar korban menelpon sdr. RIDA ANSARI Als DAANK dengan menantang sdr. RIDA ANSARI Als DAANK untuk meminta mendatanginya dan mendengar hal tersebut Terdakwa pun juga emosi sehingga Terdakwa ikut mendatangi korban. Dan sebelumnya Terdakwa juga sudah marah dan emosi dengan korban karena kami merasa bahwa gara-gara korban gaji kami belum dibayarkan

Hal 40 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu sdr. RIDA ANSARI Als DAANK tidak ada melarang Terdakwa untuk ikut menyerang korban dan Terdakwa juga tidak ada meminta untuk ikut menyerang korban, namun karena Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK adalah sepupu makanya kami saling melindungi satu sama lain
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr. RIDA ANSARI Als DAANK akan melakukan penganiayaan terhadap korban, awalnya pada saat Terdakwa dan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK emosi dan marah kepada korban, karena kami mengira korban telah melakukan korupsi sehingga gaji kami terlambat di bayarkan, makanya dari chat kemarahan sdr. RIDA ANSARI Als DAANK tersebut, Terdakwa langsung membawa senjata tajam jenis parang dari rumah menuju kantor, untuk melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah menuju ke kantor PT ARGO SANJOYO UTAMA untuk melakukan penyerangan terhadap korban dan tujuan Terdakwa adalah untuk melakukan penganiayaan terhadap korban apabila korban melakukan perlawanan dengan cara mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya
- Bahwa pada saat Terdakwa mau melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa tidak melarang sdr DAANK, karena Terdakwa juga emosi dengan korban dan Terdakwa tidak ada mencegah dan melarang sdr DAANK untuk melakukan penganiayaan
- Bahwa pada saat sampai ditempat kejadian Terdakwa, sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, sdr JANI dan sdr DEDEN turun dari mobil. Lalu sdr. RIDA ANSARI Als DAANK melepas baju dan mengambil senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah itu sdr. RIDA ANSARI Als DAANK berlari mengejar sdr CARLOS YOSUA MILLER. Yang saat itu posisi sdr PA RIO dan sdr CARLOS YOSUA MILLER berdiri di depan truk parkir. Sedangkan Terdakwa ikut mengejar sdr CARLOS YOSUA MILLER dengan posisi di belakang sdr. RIDA ANSARI Als DAANK, lalu sdr CARLOS YOSUA MILLER lari kearah samping kanan truk, dan akhirnya sdr. RIDA ANSARI Als DAANK dan sdr CARLOS YOSUA MILLER dengan posisi berhadapan, sedangkan Terdakwa berhenti dan langsung mengeluarkan senjata jenis parang dari kumpangnya. Dan senjata tajam tersebut Terdakwa angkat dengan posisi bersiap untuk menyerang.
- Bahwa kemudian sdr. RIDA ANSARI Als DAANK menusukkan senjata tajam kearah korban berkali – kali, namun yang masuk ke dada korban sebanyak 1(satu) kali dan yang lain sempat ditangkis korban, sedangkan Terdakwa berjaga jaga di belakang sdr. RIDA ANSARI Als DAANK apabila korban melawan,

Hal 41 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian korban berlari menghindari sdr. RIDA ANSARI Als DAANK ke arah samping kiri truk, lalu sdr PA RIO sempat berteriak “sudah ANK – sudah ANK”, namun sdr. RIDA ANSARI Als DAANK kembali mengejar sdr CARLOS YOSUA MILLER, dan Terdakwa ikut menghampiri korban, setelah itu Terdakwa melihat sdr CARLOS YOSUA MILLER sudah terhenti ditengah jalan dengan posisi membungkuk dan gemetar, lalu sdr. RIDA ANSARI Als DAANK mendekat namun belum sampai di hadapan sdr CARLOS YOSUA MILLER, sdr CARLOS YOSUA MILLER terjatuh ke tanah dengan posisi tertelentang. Setelah melihat korban terkapar Terdakwa memasukkan senjata tajam jenis parang tersebut ke dalam kumpang

- Bahwa pada saat itu Sdr RIDA ANSARI Als DAANK ada mengirimkan foto senjata tajam jenis parang dan senjata tajam jenis belati ke WA Grup ARGO KANDANGAN dengan tujuan kepada korban
- Bahwa yang Terdakwa lihat saat itu korban sudah terjatuh dan tidak ada melakukan perlawanan
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan senjata tajam jenis parang dari rumah sedangkan Sdr RIDA ANSARI Als DAANK sudah mempersiapkan senjata tajam jenis belati dari kamar/mess
- Bahwa jarak antara kantor PT. ARGO SANJOYO UTAMA dengan tempat kejadian tersebut adalah sekitar 15 (lima belas) Kilometer
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban sekitar 3 (tiga) meter sedangkan jarak Sdr RIDA ANSARI Als DAANK dengan korban sekitar 1 (satu) meter
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr RIDA ANSARI Als DAANK melakukan penyerangan terhadap korban, Sdr JANI dan Sdr DEDEN tidak mengetahui tentang penyerangan tersebut, mereka hanya ikut saja di mobil dan kami juga tidak ada mengajak sdr JANI dan sdr DEDEN ikut ke tempat kejadian
- Bahwa benar senjata tajam jenis parang dan senjata tajam jenis belati yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr RIDA ANSARI Als DAANK sama dengan yang dikirim oleh Sdr RIDA ANSARI Als DAANK di Whatsapp Grup
- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban mengalami luka tusuk dibagian dada
- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban mengalami luka tusuk dibagian dada
- Bahwa luka dibagian dada tersebut dapat mengakibatkan meninggal dunia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar jaket sweater merek champion warna hitam, yang bermotif tulisan champion warna putih yang terdapat noda darah
- 2) 1 (satu) lembar baju merek celcius warna hitam yang terdapat noda darah

Hal 42 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit mobil toyota kijang warna hitam dengan no polisi KH 1029 TU
- 4) 7 (tujuh) lembar tangkapan layar isi chat percakapan grup WA argo kandang
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru nomor rangka: MH1JFW112GK516091 Nomor Mesin: JFW1E1520404
- 6) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 8 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa yang sedang berada di Kantor PT Argo Sanjoyo Utama yang beralamat di Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedang berbincang-bincang dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan SAKSI M SUBHAN FEBRIANTO, S.KOM ALIAS RIAN BIN ARIF SUGIYANTO (ALM) membahas masalah gaji yang menunggak lalu Terdakwa mengatakan kepada RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) "*kayapa nih masalah gaji (bagaimana ini masalah gaji)*" dan dijawab oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) "*kada tau jua aku (tidak tahu juga saya)*" lalu Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) bertanya kepada SAKSI M SUBHAN FEBRIANTO, S.KOM ALIAS RIAN BIN ARIF SUGIYANTO (ALM) "*kayapa ada info kah masalah gaji (bagaimana ada info masalah gaji)*" dan dijawab oleh SAKSI M SUBHAN FEBRIANTO, S.KOM ALIAS RIAN BIN ARIF SUGIYANTO (ALM) "*kada tau jua aku, belum ada info, tanyakan saja ke Pa Rio, Carlos Yoshua Miller kalo kada salah kayanya ada korupsi (tidak tahu juga saya belum ada info, tanyakan saja ke Pak RIO dan CARLOS YOSUA MILLER, kalau tidak salah kayaknya ada korupsi)*" dan dijawab oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) "*ooo kaya itu kah sekalinya, kada rami kalo kaitu kisahny (ooo begita kah, tidak ramai kaloseperti itu ceritanya)*" mendengar hal tersebut Terdakwa dan SAKSI M SUBHAN FEBRIANTO, S.KOM ALIAS RIAN BIN ARIF SUGIYANTO (ALM) merasa emosi lalu sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa pergi meninggalkan kantor menuju Desa Amparaya Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 09.40 wita Terdakwa yang sedang berada di Desa Amparaya Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan melihat grup Whatsapp Argo Kandangan yang berisi pesan dari RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang marah kepada Korban CARLOS YOSUA MILLER yang berisi "*kita disini sama2 bgawi lah, sama2 cari makan gsan keluarga tpi mun cara kaini maf ae mun aq hilaf,,, paham lah carloss (kita disini sama-sama bekerja ya, sama-sama cari makan buat keluarga tapi kalau cara seperti ini mohon maaf saya khilaf paham saja ya Carlos)*" lalu Terdakwa dihubungi oleh

Hal 43 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang meminta Terdakwa untuk pergi menuju kantor PT Argo Sanjoyo Utama dengan mengatakan *"lakasi kekantor (kekantor cepat)"* dan Terdakwa jawab *"tunggu ak membaiki kendaraan dulu, habis ini kekantor (tunggu saya memperbaiki kendaraan dulu, setelah itu ke kantor)"* lalu sekitar pukul 10.25 Terdakwa pergi menuju PT Argo Sanjoyo Utama dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dengan cara menggantungkannya di sepeda motor Terdakwa dengan maksud ikut bersama-sama dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) untuk menyerang Korban CARLOS YOSUA MILLER, selanjutnya sekitar pukul 10.35 wita Terdakwa tiba di kantor PT Argo Sanjoyo Utama lalu Terdakwa sambil membawa tas dan parang menemui RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang berada di kamar mess dan Terdakwa melihat ada RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meletakkan parang miliknya di pojok kamar lalu Terdakwa duduk di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati milik RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) meletakkannya dilantai lalu memfoto serta mengirimkan foto senjata tajam tersebut ke grup *Whatsapp* Argo Kandangan, selanjutnya Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dihubungi oleh Korban CARLOS YOSUA MILLER dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengatakan *"Carlos cepat kekantor"* lalu dijawab oleh Korban CARLOS YOSUA MILLER *"tidak bisa karena masih sibuk, kalo ada perlu datang kesini!!!"* lalu RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengatakan *"handangi kam disitu bungul ai nih aku kesana (tunggu aku disana, ini aku berangkat)"*,

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam miliknya dan simpan dengan cara mengalungkannya di dada sementara RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dan menyimpannya di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) bersiap untuk pergi menemui Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dengan Nomor Polisi KH 1029 TU namun tiba-tiba BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN dan Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR meminta untuk ikut dan akhirnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR; dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN pergi menemui Korban CARLOS YOSUA MILLER yang berada di Jalan Brigjend H Hasan Basri Desa Batu Bini RT 002 RW 001 Kecamatan Padang Batung

Hal 44 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan posisi Terdakwa duduk di belakang (bagasi), Korban CARLOS YOSUA MILLER menyetir, Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR duduk di jok depan, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN duduk di jok tengah.

- Bahwa sesampainya di lokasi selanjutnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR; dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN turun dari mobil lalu Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) melepas baju dan mengambil senjata tajam jenis belati dari pinggangnya lalu Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) berlari mengejar Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan posisi RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) berada di depan Terdakwa sementara Korban CARLOS YOSUA MILLER berdiri di depan truk yang terparkir bersama Saksi MUHAMMAD MUKHYAR ZAID Alias PA RIO Bin ZAINUDDIN (Alm), kemudian Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berlari ke samping truk lalu pada saat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan Korban CARLOS YOSUA MILLER dalam posisi saling berhadapan Terdakwa lalu berhenti dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya dan mengangkatnya ke atas dengan maksud bersedia untuk menyerang Korban CARLOS YOSUA MILLER, selanjutnya Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) menusukan senjata tajam jenis belati ke arah Korban CARLOS YOSUA MILLER berkali-kali namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai dada Korban CARLOS YOSUA MILLER sementara Terdakwa berjaga-jaga dibelakang RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengantisipasi apabila Korban CARLOS YOSUA MILLER melawan, kemudian Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berlari menghindari Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) lalu Saksi MUHAMMAD MUKHYAR ZAID Alias PA RIO Bin ZAINUDDIN (Alm) berteriak "sudah ank sudah ank" namun Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) tetap mengejar Korban CARLOS YOSUA MILLER hingga Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berhenti ditengah jalan dengan posisi membungkuk dan gemetar lalu terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memasukan senjata tajam jenis parangnya ke dalam kumpang lalu Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi melarikan diri bersama-sama dengan Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN dengan posisi Terdakwa duduk dibelakang (bagasi), RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) menyetir, Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR duduk di jok depan, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN duduk di jok tengah.

Hal 45 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN pergi menuju kantor PT Argo Sanjoyo Utama sesampainya di lokasi lalu Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi menuju kamar RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil tas lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan menunggu RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), kemudian Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi melarikan diri menuju Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk bersembunyi di sebuah pondok di dalam hutan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Alat RT 006 RW 003 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kembali melarikan diri ke daerah Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolsian Resor Hulu Sungai Selatan dan dibawa ke Kantor Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/10/V.E.R/RSU-HHB/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSU Brigjend H Hasan Basri yang ditanda tangani oleh Dokter Umum dr. TYAS RACHMANI FAUZIAH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya : Pasien datang ke Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basri Kandungan dibawa petugas puskesmas menggunakan unit ambulan dalam keadaan sudah meninggal dunia memakai jaket warna hitam bermotif putih, celana panjang kerja warna coklat dan celana dalam warna biru, Terdapat luka tusuk pada dada bagian dada sebelah kanan dua sentimeter dan sumbu tengah tubuh, luka berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman luka enam sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam dan menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengakibatkan Korban CARLOS YOSUA MILLER meninggal dunia hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/031-Pelayanan/RSUD-BHHB/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan RSUD Brigjend H Hasan Basri Kandungan dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. TYAS RACHMANI FAUZIAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 46 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu meramas nyawa orang lain"
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa MUHAMMAD EFANDI Alias IFAN Bin BASUKI RAHMAT telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan temyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu meramas nyawa orang lain"

Hal 47 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” itu seorang pelaku harus melakukan suatu atau sesuatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opset dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (*Lamintang, Delik –Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, hal. 1).*

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau “*voorbedachte raad*” diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si Pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya (*Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, hal. 204).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa yang sedang berada di Kantor PT Argo Sanjoyo Utama yang beralamat di Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedang berbincang-bincang dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan SAKSI M SUBHAN FEBRIANTO, S.KOM ALIAS RIAN BIN ARIF SUGIYANTO (ALM) membahas masalah gaji yang menunggak lalu Terdakwa mengatakan kepada RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) “*kayapa nih masalah gaji (bagaimana ini masalah gaji)*” dan dijawab oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) “*kada tau jua aku (tidak tahu juga saya)*” lalu Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) bertanya kepada SAKSI M SUBHAN FEBRIANTO, S.KOM ALIAS RIAN BIN ARIF SUGIYANTO (ALM) “*kayapa ada info kah masalah gaji (bagaimana ada info masalah gaji)*” dan dijawab oleh SAKSI M SUBHAN FEBRIANTO, S.KOM ALIAS RIAN BIN ARIF SUGIYANTO (ALM) “*kada tau jua aku, belum ada info, tanyakan saja ke Pa Rio, Carlos Yoshua Miller kalo kada salah kayanya ada korupsi (tidak tahu juga saya belum ada info, tanyakan saja ke Pak RIO dan CARLOS YOSUA MILLER, kalau tidak salah kayaknya ada korupsi)*” dan dijawab oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) “*ooo kaya itu kah sekalnya, kada rami kalo kaitu kisahny (ooo begita kah, tidak ramai kaloseperti itu ceritanya)*” mendengar hal tersebut Terdakwa dan SAKSI M SUBHAN FEBRIANTO, S.KOM

Hal 48 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS RIAN BIN ARIF SUGIYANTO (ALM) merasa emosi lalu sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa pergi meninggalkan kantor menuju Desa Amparaya Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 09.40 wita Terdakwa yang sedang berada di Desa Amparaya Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan melihat grup *Whatsapp* Argo Kandungan yang berisi pesan dari RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang marah kepada Korban CARLOS YOSUA MILLER yang berisi *"kita disini sama2 bgawi lah, sama2 cari makan gsan keluarga tpi mun cara kaini maf ae mun aq hilaf ,,, paham lah carloss (kita disini sama-sama bekerja ya, sama-sama cari makan buat keluarga tapi kalau cara seperti ini mohon maaf saya khilaf paham saja ya Carlos)"* lalu Terdakwa dihubungi oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang meminta Terdakwa untuk pergi menuju kantor PT Argo Sanjoyo Utama dengan mengatakan *"lakasi kekantor (kekantor cepat)"* dan Terdakwa jawab *"tunggu ak membaiki kendaraan dulu, habis ini kekantor (tunggu saya memperbaiki kendaraan dulu, setelah itu ke kantor)"* lalu sekitar pukul 10.25 Terdakwa pergi menuju PT Argo Sanjoyo Utama dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dengan cara menggantungkannya di sepeda motor Terdakwa dengan maksud ikut bersama-sama dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) untuk menyerang Korban CARLOS YOSUA MILLER, selanjutnya sekitar pukul 10.35 wita Terdakwa tiba di kantor PT Argo Sanjoyo Utama lalu Terdakwa sambil membawa tas dan parang menemui RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang berada di kamar mess dan Terdakwa melihat ada RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meletakkan parang miliknya di pojok kamar lalu Terdakwa duduk di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati milik RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) meletakkannya dilantai lalu memfoto serta mengirimkan foto senjata tajam tersebut ke grup *Whatsapp* Argo Kandungan, selanjutnya Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dihubungi oleh Korban CARLOS YOSUA MILLER dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengatakan *"Carlos cepat kekantor"* lalu dijawab oleh Korban CARLOS YOSUA MILLER *"tidak bisa karena masih*

Hal 49 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sibuk, kalo ada perlu datang kesini!!!” lalu RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengatakan “handangi kam disitu bungul ai nih aku kesana (tunggu aku disana, ini aku berangkat)”,

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam miliknya dan simpan dengan cara mengalungkannya di dada sementara RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dan menyimpannya di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) bersiap untuk pergi menemui Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dengan Nomor Polisi KH 1029 TU namun tiba-tiba BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN dan Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR meminta untuk ikut dan akhirnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR; dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN pergi menemui Korban CARLOS YOSUA MILLER yang berada di Jalan Brigjend H Hasan Basri Desa Batu Bini RT 002 RW 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan posisi Terdakwa duduk di belakang (bagasi), Korban CARLOS YOSUA MILLER menyetir, Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR duduk di jok depan, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN duduk di jok tengah.
- Bahwa sesampainya di lokasi selanjutnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR; dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN turun dari mobil lalu Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) melepas baju dan mengambil senjata tajam jenis belati dari pinggangnya lalu Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) berlari mengejar Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan posisi RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) berada di depan Terdakwa sementara Korban CARLOS YOSUA MILLER berdiri di depan truk yang terparkir bersama Saksi MUHAMMAD MUKHYAR ZAID Alias PA RIO Bin ZAINUDDIN (Alm), kemudian Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berlari ke samping truk lalu pada saat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan Korban CARLOS YOSUA MILLER dalam posisi saling berhadapan Terdakwa lalu berhenti dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya dan mengangkatnya ke atas dengan maksud bersedia untuk menyerang Korban CARLOS YOSUA MILLER, selanjutnya Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) menusukan senjata tajam jenis belati ke arah Korban CARLOS YOSUA MILLER berkali-kali namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai

Hal 50 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada Korban CARLOS YOSUA MILLER sementara Terdakwa berjaga-jaga dibelakang RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengantisipasi apabila Korban CARLOS YOSUA MILLER melawan, kemudian Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berlari menghindari Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) lalu Saksi MUHAMMAD MUKHYAR ZAID Alias PA RIO Bin ZAINUDDIN (Alm) berteriak "sudah ank sudah ank" namun Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) tetap mengejar Korban CARLOS YOSUA MILLER hingga Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berhenti ditengah jalan dengan posisi membungkuk dan gemetar lalu terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memasukan senjata tajam jenis parangnya ke dalam kumpang lalu Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi melarikan diri bersama-sama dengan Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN dengan posisi Terdakwa duduk dibelakang (bagasi), RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) menyetir, Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR duduk di jok depan, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN duduk di jok tengah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN pergi menuju kantor PT Argo Sanjoyo Utama sesampainya di lokasi lalu Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi menuju kamar RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil tas lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan menunggu RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), kemudian Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi melarikan diri menuju Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk bersembunyi di sebuah pondok di dalam hutan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Alat RT 006 RW 003 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kembali melarikan diri ke daerah Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolsian Resor Hulu Sungai Selatan dan dibawa ke Kantor Polres Hulu Sungai Selatan untuk peroses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/10/V.E.R/SU-HHB/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSU Brigjend H Hasan Basri yang ditanda tangani oleh Dokter Umum dr. TYAS RACHIMANI FAUZIAH yang telah melakukan

Hal 51 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya : Pasien datang ke Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basry Kandangan dibawa petugas puskesmas menggunakan unit ambulan dalam keadaan sudah meninggal dunia memakai jaket warna hitam bermotif putih, celana panjang kerja warna coklat dan celana dalam warna biru, Terdapat luka tusuk pada dada bagian dada sebelah kanan dua sentimeter dan sumbu tengah tubuh, luka berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman luka enam sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam dan menyebabkan korban meninggal dunia.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengakibatkan Korban CARLOS YOSUA MILLER meninggal dunia hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/031-Pelayanan/RSUD-BHHB/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan RSUD Brigjend H Hasan Basri Kandangan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. TYAS RACHMANI FAUZIAH;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta – fakta hukum yang dapat membuktikan unsur *“perencanaan terlebih dahulu”* atau *“voorbedachte raad”* dalam realita perbuatan terdakwa (*Actus reus*) dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) kepada korban CARLOS YOSUA MILLER sehingga korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang menghilangkan nyawa korban dilakukan secara spontan dan seketika pada saat terdakwa bersama RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) menemui korban di lokasi pekerjaan yang awalnya hanya ingin memberi pelajaran kepada korban karena terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) beranggapan korban tidak adil terhadap mereka dalam pembagian pekerjaan dan keuangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan tidak ditemukan adanya perencanaan terlebih dahulu tentang niat dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi korban, sehingga unsur *“dengan rencana terlebih dahulu”* tidak terpenuhi.

Menimbang, dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti

Hal 52 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsider yaitu melanggar *Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur “Barang siapa” dalam pertimbangan unsur dakwaan Kesatu Primair dan Majelis Hakim telah menyatakan unsur tersebut terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut dan menjadikannya pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Subsider ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk “*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*” itu seorang pelaku harus melakukan suatu atau sesuatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opset dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (*Lamintang, Delik –Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, hal. 1*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa yang sedang berada di Kantor PT Argo Sanjoyo Utama yang beralamat di Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedang berbincang-bincang dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan SAKSI M SUBHAN FEBRIANTO, S.KOM ALIAS RIAN BIN ARIF SUGIYANTO (ALM) membahas masalah gaji yang menunggak lalu Terdakwa mengatakan kepada RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) “*kayapa nih masalah gaji (bagaimana ini masalah gaji)*” dan dijawab oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) “*kada tau jua aku (tidak tahu juga saya)*” lalu Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) bertanya kepada SAKSI M SUBHAN FEBRIANTO, S.KOM ALIAS RIAN BIN ARIF SUGIYANTO (ALM) “*kayapa ada info kah masalah gaji (bagaimana ada info*

Hal 53 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



masalah gaji)” dan dijawab oleh SAKSI M SUBHAN FEBRIANTO, S.KOM ALIAS RIAN BIN ARIF SUGIYANTO (ALM) “kada tau jua aku, belum ada info, tanyakan saja ke Pa Rio, Carlos Yoshua Miller kalo kada salah kayanya ada korupsi (tidak tahu juga saya belum ada info, tanyakan saja ke Pak RIO dan CARLOS YOSUA MILLER, kalau tidak salah kayaknya ada korupsi)” dan dijawab oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) “ooo kaya itu kah sekalinya, kada rami kalo kaitu kisahny (ooo begita kah, tidak ramai kaloseperti itu ceritanya)” mendengar hal tersebut Terdakwa dan SAKSI M SUBHAN FEBRIANTO, S.KOM ALIAS RIAN BIN ARIF SUGIYANTO (ALM) merasa emosi lalu sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa pergi meninggalkan kantor menuju Desa Amparaya Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 09.40 wita Terdakwa yang sedang berada di Desa Amparaya Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan melihat grup *Whatsapp* Argo Kandungan yang berisi pesan dari RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang marah kepada Korban CARLOS YOSUA MILLER yang berisi “kita disini sama2 bgawi lah, sama2 cari makan gsan kluarga tpi mun cara kaini maf ae mun aq hilaf,,, paham lah carloss (kita disini sama-sama bekerja ya, sama-sama cari makan buat keluarga tapi kalau cara seperti ini mohon maaf saya khilaf paham saja ya Carlos)” lalu Terdakwa dihubungi oleh RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang meminta Terdakwa untuk pergi menuju kantor PT Argo Sanjoyo Utama dengan mengatakan “lakasi kekantor (kekantor cepat)” dan Terdakwa jawab “tunggu ak membaiki kendaraan dulu, habis ini kekantor (tunggu saya memperbaiki kendaraan dulu, setelah itu ke kantor)” lalu sekitar pukul 10.25 Terdakwa pergi menuju PT Argo Sanjoyo Utama dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dengan cara menggantungkannya di sepeda motor Terdakwa dengan maksud ikut bersama-sama dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) untuk menyerang Korban CARLOS YOSUA MILLER, selanjutnya sekitar pukul 10.35 wita Terdakwa tiba di kantor PT Argo Sanjoyo Utama lalu Terdakwa sambil membawa tas dan parang menemui RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang berada di kamar mess dan Terdakwa melihat ada RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meletakkan parang miliknya di pojok kamar lalu Terdakwa duduk di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati milik RIDA ANSARI Alias

Hal 54 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



DAANK (DPO) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) meletakkannya dilantai lalu memfoto serta mengirimkan foto senjata tajam tersebut ke grup *Whatsapp* Argo Kandungan, selanjutnya Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dihubungi oleh Korban CARLOS YOSUA MILLER dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengatakan "*Carlos cepat kekantor*" lalu dijawab oleh Korban CARLOS YOSUA MILLER "*tidak bisa karena masih sibuk, kalo ada perlu datang kesini!!!*" lalu RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengatakan "*handangi kam disitu bungul ai nih aku kesana (tunggu aku disana, ini aku berangkat)*",

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam miliknya dan simpan dengan cara mengalungkannya di dada sementara RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dan menyimpannya di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) bersiap untuk pergi menemui Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dengan Nomor Polisi KH 1029 TU namun tiba-tiba BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN dan Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR meminta untuk ikut dan akhirnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR; dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN pergi menemui Korban CARLOS YOSUA MILLER yang berada di Jalan Brigjend H Hasan Basri Desa Batu Bini RT 002 RW 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan posisi Terdakwa duduk di belakang (bagasi), Korban CARLOS YOSUA MILLER menyeting, Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR duduk di jok depan, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN duduk di jok tengah.
- Bahwa sesampainya di lokasi selanjutnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR; dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN turun dari mobil lalu Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) melepas baju dan mengambil senjata tajam jenis belati dari pinggangnya lalu Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) berlari mengejar Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan posisi RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) berada di depan Terdakwa sementara Korban CARLOS YOSUA MILLER berdiri di depan truk yang terparkir bersama Saksi MUHAMMAD MUKHYAR ZAID Alias PA RIO Bin ZAINUDDIN (Alm), kemudian Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berlari ke samping truk lalu pada saat RIDA ANSARI Alias DAANK

Hal 55 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



(DPO) dan Korban CARLOS YOSUA MILLER dalam posisi saling berhadapan Terdakwa lalu berhenti dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya dan mengangkatnya ke atas dengan maksud bersedia untuk menyerang Korban CARLOS YOSUA MILLER, selanjutnya Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) menusukan senjata tajam jenis belati ke arah Korban CARLOS YOSUA MILLER berkali-kali namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai dada Korban CARLOS YOSUA MILLER sementara Terdakwa berjaga-jaga dibelakang RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengantisipasi apabila Korban CARLOS YOSUA MILLER melawan, kemudian Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berlari menghindari Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) lalu Saksi MUHAMMAD MUKHYAR ZAID Alias PA RIO Bin ZAINUDDIN (Alm) berteriak "sudah ank sudah ank" namun Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) tetap mengejar Korban CARLOS YOSUA MILLER hingga Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berhenti ditengah jalan dengan posisi membungkuk dan gemetar lalu terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memasukan senjata tajam jenis parangnya ke dalam kumpang lalu Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi melarikan diri bersama-sama dengan Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN dengan posisi Terdakwa duduk dibelakang (bagasi), RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) menyetir, Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR duduk di jok depan, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN duduk di jok tengah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), Saksi JANI Bin H ABDUL KADIR, dan BARDINI ALIAS DEDEDEN (ALM) MASRAN pergi menuju kantor PT Argo Sanjoyo Utama sesampainya di lokasi lalu Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi menuju kamar RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengambil tas lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan menunggu RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO), kemudian Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) pergi melarikan diri menuju Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk bersembunyi di sebuah pondok di dalam hutan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Alat RT 006 RW 003 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kembali melarikan diri ke daerah Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Terdakwa berhasil

Hal 56 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



diamankan oleh Petugas Kepolsian Resor Hulu Sungai Selatan dan dibawa ke Kantor Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/10/V.E.R/RSU-HHB/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dikelurakan oleh RSU Brigjend H Hasan Basri yang ditanda tangani oleh Dokter Umum dr. TYAS RACHMANI FAUZIAH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya : Pasien datang ke Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basri Kandangan dibawa petugas puskesmas menggunakan unit ambulan dalam keadaan sudah meninggal dunia memakai jaket warna hitam bermotif putih, celana panjang kerja warna coklat dan celana dalam warna biru, Terdapat luka tusuk pada dada bagian dada sebelah kanan dua sentimeter dan sumbu tengah tubuh, luka berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman luka enam sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam dan menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengakibatkan Korban CARLOS YOSUA MILLER meninggal dunia hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/031-Pelayanan/RSUD-BHHB/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan RSUD Brigjend H Hasan Basri Kandangan dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. TYAS RACHMANI FAUZIAH;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa (*Actus reus*) bersama dengan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) yang masing-masing menguasai senjata tajam dalam melakukan perbuatannya kepada korban CARLOS YOSUA MILLER, dilakukan dengan cara RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) melepas baju dan mengambil senjata tajam jenis belati dari pinggangnya lalu Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) berlari mengejar Korban CARLOS YOSUA MILLER dengan posisi RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) berada di depan Terdakwa sementara Korban CARLOS YOSUA MILLER berdiri di depan truk yang terparkir bersama Saksi MUHAMMAD MUKHYAR ZAID Alias PA RIO Bin ZAINUDDIN (Alm), kemudian Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berlari ke samping truk lalu pada saat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dan Korban CARLOS YOSUA MILLER dalam posisi saling berhadapan Terdakwa lalu berhenti dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya dan mengangkatnya ke atas dengan maksud bersedia untuk menyerang Korban CARLOS YOSUA MILLER, selanjutnya Terdakwa melihat RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) menusukan

Hal 57 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis belati ke arah Korban CARLOS YOSUA MILLER berkali-kali namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai dada Korban CARLOS YOSUA MILLER sementara Terdakwa berjaga-jaga dibelakang RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) mengantisipasi apabila Korban CARLOS YOSUA MILLER melawan, kemudian Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berlari menghindari Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) lalu Saksi MUHAMMAD MUKHYAR ZAID Alias PA RIO Bin ZAINUDDIN (Alm) berteriak “sudah ank sudah ank” namun Terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) tetap mengejar Korban CARLOS YOSUA MILLER hingga Terdakwa melihat Korban CARLOS YOSUA MILLER berhenti ditengah jalan dengan posisi membungkuk dan gemetar lalu terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) korban meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/10/V.E.R/RSU-HHB/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSU Brigjend H Hasan Basri yang ditanda tangani oleh Dokter Umum dr. TYAS RACHMANI FAUZIAH.

Menimbang, bahwa terdakwa menginsafi / mengerti (*weten*) bahwa pisau belati RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) maupun parang terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke bagian vital badan korban CARLOS YOSUA MILLER dapat mengakibatkan luka-luka bahkan dapat mengakibatkan kematian namun RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) tetap menusukkan pisau belati tersebut ke arah dada hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga dalam hal ini terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) secara yuridis telah menghendaki (*willen*) hilangnya nyawa korban CARLOS YOSUA MILLER, sehingga perbuatan terdakwa dan RIDA ANSARI Alias DAANK (DPO) dapat dikategorikan dalam perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Subsider yaitu Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu subsider tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 58 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket sweater merek champion warna hitam, yang bermotif tulisan champion warna putih yang terdapat noda darah
- 1 (satu) lembar baju merek celcius warna hitam yang terdapat noda darah

Adalah barang bukti milik korban yang disita dari Saksi LESTARI UTAMI PUTRI, dikarenakan barang bukti ini berkaitan erat dengan kematian korban dan dikawatirkan menimbulkan trauma bagi keluarga korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

- 7 (tujuh) lembar tangkapan layar isi chat percakapan grup WA argo kandangan.

Adalah barang bukti berupa rekaman percakapan dalam grup WA argo kandangan yang berkaitan dengan perkara ini dan masih ada pelaku lain yang belum tertangkap sehingga dimungkinkan barang bukti ini akan dipergunakan lagi dalam perkara tersebut, sehingga terhadap barang bukti ini agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru nomor rangka: MH1JFW112GK516091 Nomor Mesin: JFW1E1520404
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 8 warna hitam.

Karena barang bukti tersebut tidak terkait dengan tindak pidana & ada pemiliknya maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) unit mobil toyota kijang warna hitam dengan no polisi KH 1029 TU.

Adalah barang bukti yang berupa alat transportasi yang dipergunakan oleh terdakwa dan pelaku lainnya untuk menuju ke lokasi kejadian, namun dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik perusahaan tempat terdakwa bekerja, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT Argo Sanjoyo Utama melalui saksi MUHAMMAD MUKHYAR ZAID.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban CARLOS YOSUA MILLER;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban CARLOS YOSUA MILLER.

Hal 59 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban CARLOS YOSUA MILLER meninggalkan istri dan anak yang masih bayi.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFANDI Alias IFAN Bin BASUKI RAHMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
 - 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
 - 3 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFANDI Alias IFAN Bin BASUKI RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan pembunuhan*.
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
 - 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 6 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket sweater merek champion warna hitam, yang bermotif tulisan champion warna putih yang terdapat noda darah
 - 1 (satu) lembar baju merek celcius warna hitam yang terdapat noda darahDimusnahkan
 - 7 (tujuh) lembar tangkapan layar isi chat percakapan grup WA argo kandungan
- Terlampir dalam Berkas Perkara
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru nomor rangka: MH1JFW112GK516091 Nomor Mesin: JFW1E1520404
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 8 warna hitam
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
- 1 (satu) unit mobil toyota kijang warna hitam dengan no polisi KH 1029 TU

Hal 60 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Argo Sanjoyo Utama melalui saksi MUHAMMAD MUKHYAR ZAID.

- 8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Eko Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Cahyo Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd/

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

ttd/

Eko Setiawan, S.H., M.H.

ttd/

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Herarias

Hal 61 dari 61 hal, Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kgn